



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON
PATRIMOINE PRIVE (CCP) – 2025



Natacha FAUCHIER

Responsable scientifique AUREP

Coresponsable pédagogique CCP

Diplômée Notaire

AUREP

TRANSMISSION A CAUSE DE MORT

Natacha FAUCHIER

Janvier 2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



Table des matières

INTRODUCTION.....	8
Partie 1 – Ouverture de la succession et conditions requises pour succéder	10
Chapitre 1 – Ouverture de la succession	10
Section 1 – Les causes d’ouverture de la succession.....	10
A. Le décès	10
B. La disparition	10
C. L’absence	11
Section 2 – La date d’ouverture de la succession.....	11
A. Détermination de la loi applicable dans le temps.....	11
B. Transfert de propriété	12
Section 3 – Le dernier domicile habituel du défunt	12
A. Sensibilisation au droit international privé.....	12
B. Droit civil interne	12
C. Obligations fiscales et implications	12
Chapitre 2 – Conditions requises pour succéder	13
Section 1 – Les qualités requises pour succéder	13
A. Existence.....	13
B. Absence d’indignité.....	14
Section 2 – La preuve de la qualité d’héritier	15
A. La preuve par tout moyen.....	15
B. Notoriété et certificats.....	15
Partie 2 – La dévolution légale	19
Chapitre 1 – Dévolution successorale en l’absence de conjoint	19
Section 1 – Principes directeurs.....	19
A. Classement par ordre.....	19
B. Classement par degré	20
Section 2 – Principes correcteurs	22
A. La division par branches paternelle et maternelle	22
B. La représentation.....	23
Chapitre 2 – Dévolution successorale en présence du conjoint	25
Section 1 – Droits successoraux légaux du conjoint.....	25

A. La qualité de conjoint successible.....	25
B. Nature et montant des droits du conjoint.....	26
Section 2 – Droits au logement.....	30
A. Droit temporaire.....	30
B. Droit viager.....	32
C. Autres droits.....	34
Section 3 – Autres droits.....	34
A. Qualité d'héritier réservataire.....	34
B. Droit à pension alimentaire.....	34
C. Créances d'aliments dues aux ascendants du défunt.....	35
Chapitre 3 – Droits de retour.....	35
Section 1- Droit de retour légal des père et mère (C. civ., art. 738-2).....	35
A. Conditions d'application.....	35
B. Objet du droit de retour.....	36
C. Articulation avec la vocation successorale.....	36
D. Caractère d'ordre public.....	36
E. Concours avec un droit de retour conventionnel.....	37
Section 2- Droit de retour légal des frères et sœurs (C. civ., art. 757-3).....	37
A. Conditions d'application.....	37
B. Objet du droit de retour.....	38
Chapitre 4 – Successions dévolues à l'Etat.....	38
Partie 3 – La dévolution volontaire.....	39
Chapitre 1 – Les différentes libéralités.....	39
Section I – Libéralités entre vifs.....	39
Section II – Libéralités à cause de mort.....	39
A. Testament.....	39
B. Donation au dernier vivant.....	44
Chapitre 2 – Les limites au pouvoir de la volonté.....	45
Section 1 – La réserve héréditaire.....	45
A. Définition de la réserve.....	45
B. Héritiers réservataires.....	45
Section 2 – Quotités disponibles.....	46
A. Quotité disponible ordinaire (QDO).....	46
B. Quotité disponible spéciale entre époux (QDS).....	46

Section 3 – L'action en réduction.....	47
A. La faculté d'agir en réduction ou d'y renoncer	47
B. La faculté de renoncer à agir en réduction.....	49
Section 4 – Cas particuliers.....	50
A. Les avantages matrimoniaux	50
B. L'assurance vie.....	50
Partie 4 – L'option successorale et le cantonnement.....	51
Chapitre 1 – L'option successorale.....	51
Section 1 – Définition et caractéristiques	51
A. Les titulaires de l'option.....	51
B. Le délai pour opter.....	51
B. Les caractéristiques de l'option.....	51
Section 2 – L'acceptation pure et simple de la succession.....	52
A. Les modalités.....	52
B. Les effets.....	52
Section 3 – L'acceptation à concurrence de l'actif net	52
A. Les modalités.....	52
B. Les effets.....	52
Section 4 – La renonciation.....	53
A. Les modalités.....	53
B. Les effets.....	53
C. Un nouveau regard sur la renonciation à succession : une opportunité patrimoniale pour un saut de génération.....	53
Chapitre 2 – Le cantonnement.....	53
Section 1 – Définition et caractéristiques	53
A. Principe et titulaires de la faculté de cantonner.....	53
B. Conditions et modalités du cantonnement	54
Section 2 – Les effets du cantonnement.....	54
1. Absence de libéralité indirecte	54
2. Cantonnement et obligation au passif.....	55
3. Effets sur le partage	55
Section 3 – Articulation du cantonnement avec les autres règles successorales	55
A. Cantonnement et quotité disponible.....	55
B. Cantonnement et partage	55
Partie 5 – La liquidation de la succession.....	57

Chapitre 1 – La composition et l'évaluation du patrimoine du défunt	57
Section 1 – Opérations préalables : liquidation du régime matrimonial et des indivisions.....	57
A. Liquidation du régime matrimonial.....	57
B. Liquidation des indivisions avec d'autres que le conjoint	58
Section 2 – Composition active et passive.....	58
A. Actif successoral	58
B. Passif successoral	59
Section 3 – De quelques éléments particuliers	59
A. Droit d'auteur – Propriété littéraire et artistique.....	59
B. Souvenirs de famille	59
Section 4 – Les engagements auxquels était tenu le défunt : droits, obligations, contrats et contrats spéciaux	60
Section 5 – Évaluations.....	60
Chapitre 2 – La liquidation de la succession.....	61
Section 1 – En l'absence de libéralité	61
Section 2 – En présence de libéralité(s) en avance sur part successorale : le rapport successoral des libéralités.....	61
A – Fondement et finalité du rapport successoral	61
B – Héritiers concernés : créanciers et débiteurs du rapport.....	61
C – Libéralités soumises au rapport.....	62
D – Modalités et montant du rapport	63
Section 3 – En présence de libéralité(s) hors part successorale : la réduction des libéralités	64
A – Fondement et finalité de la réduction.....	64
B – Détermination de l'existence ou non d'une réduction.....	64
Partie VI – L'administration de la succession.....	67
Chapitre 1 – L'indivision successorale.....	67
Section 1 – Caractéristiques et fonctionnement de l'indivision successorale	67
A. Nature juridique de l'indivision	67
B. Gestion des biens indivis.....	67
Section 2 – Droits et obligations des coindivisaires.....	67
Chapitre 2 – L'exécuteur testamentaire.....	68
Section 1 – Nomination et missions de l'exécuteur testamentaire	68
A – Nomination.....	68
B – Missions.....	68

Section 2 – Pouvoirs et responsabilités de l'exécuteur testamentaire.....	69
A – Pouvoirs	69
B – Responsabilité.....	69
C – Reddition des comptes.....	69
Chapitre 3 – Le mandat à effet posthume.....	69
Section 1 – Définition et conditions de validité du mandat à effet posthume	69
A – Conditions de validité.....	70
Section 2 – Effets du mandat à effet posthume	70
A – Pouvoirs du mandataire	70
B – Responsabilité et reddition des comptes	70
Chapitre 4 – Le mandataire successoral désigné en justice	70
Section 1 – Désignation et rôle du mandataire successoral	70
A – Désignation.....	71
B – Rôle et pouvoirs	71
Section 2 – Responsabilité du mandataire successoral	71
A –Compte-rendu de gestion.....	71
B – Sanctions en cas de faute.....	71

INTRODUCTION

La transmission du patrimoine après le décès d'une personne est une question fondamentale du droit patrimonial. Elle soulève des enjeux à la fois juridiques, économiques et familiaux, nécessitant une compréhension approfondie des règles successorales applicables. Si la loi prévoit un cadre général pour organiser la dévolution des biens du défunt, elle laisse également la possibilité d'anticiper et d'adapter cette transmission à travers divers outils juridiques.

Le droit des successions repose sur deux grands axes : d'une part, la dévolution légale, qui s'applique en l'absence de disposition prise par le défunt et permet d'assurer la continuité patrimoniale au profit des héritiers désignés par la loi ; d'autre part, la dévolution volontaire, qui résulte des libéralités consenties par le défunt de son vivant ou par testament, dans les limites imposées par la réserve héréditaire.

Les réformes successives du droit des successions, notamment celles de 2001 et 2006, ont profondément modifié les règles applicables. Elles ont renforcé la liberté de tester, introduit de nouveaux mécanismes successoraux comme le cantonnement et simplifié certaines procédures, afin d'accélérer et de sécuriser le règlement des successions.

Ce livre de cours a pour objectif d'exposer de manière structurée et accessible les différentes règles qui régissent la transmission du patrimoine à cause de mort. Il s'attache à présenter les principes fondamentaux du droit des successions, les droits et obligations des héritiers, les modalités de règlement d'une succession et les différents outils permettant d'optimiser cette transmission.

Partie 1 – Ouverture de la succession et conditions requises pour succéder

Chapitre 1 – Ouverture de la succession

Section 1 – Les causes d'ouverture de la succession

A. Le décès

L'ouverture de la succession est le point de départ du processus successoral, déclenché par le décès d'une personne. Ce moment détermine à la fois les règles applicables à la succession et les personnes susceptibles de bénéficier de la transmission des biens du défunt. Selon l'article 720 du Code civil, "les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt" (C. civ. art. 720). Ce principe fondamental s'applique quel que soit le lieu où se trouvent les biens et où résident les héritiers. Le décès fixe le moment où les droits des héritiers prennent effet.

Le décès doit être officiellement constaté par l'établissement d'un acte de décès. Ce document, rédigé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, joue un rôle central dans le processus successoral. L'acte de décès doit comporter des informations essentielles telles que l'identité du défunt, la date, l'heure et le lieu du décès (C. civ. art. 79). Il constitue la preuve légale du décès et est nécessaire pour engager les démarches administratives et juridiques liées à la succession, telles que l'obtention d'un certificat d'hérédité ou l'ouverture de comptes en banque au nom des héritiers.

Cas particulier : Comourants

Lorsque deux personnes, dont l'une était appelée à succéder à l'autre ou qui étaient réciproquement héritières, décèdent au cours du même événement, l'ordre des décès peut être établi par tout moyen de preuve.

Cependant, si cet ordre ne peut être déterminé avec certitude, chacune des successions est réglée indépendamment, sans que l'une des personnes décédées puisse hériter de l'autre (C. civ., art. 725-1).

Toutefois, si l'un des comourants laisse des descendants, ces derniers peuvent être appelés à la succession de l'autre par le mécanisme de la représentation, lorsque celle-ci est prévue par la loi (C. civ., art. 725-1, al. 3).

B. La disparition

La disparition d'une personne dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans qu'on ait pu retrouver son corps, peut également entraîner l'ouverture de la succession. Cette situation, bien que rare, est régie par l'article 88 du Code civil. La déclaration judiciaire de décès intervient après un certain délai, fixé par la loi, ou immédiatement en cas de

circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles ou des accidents de grande ampleur.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est engagée par les proches du disparu ou par le ministère public, qui saisissent le tribunal compétent. Ce dernier examine les circonstances de la disparition et les preuves disponibles pour prononcer le décès. Cette procédure permet d'éviter les situations d'incertitude juridique et de protéger les droits des héritiers. Le jugement fixant la date présumée du décès permet l'ouverture de la succession à cette date, rendant ainsi possible la liquidation du patrimoine du disparu.

La déclaration judiciaire de décès, bien que fondée sur des présomptions, est assimilée à une preuve de décès pour l'ouverture de la succession. Toutefois, si la personne déclarée décédée réapparaît, les effets de la succession peuvent être remis en cause, obligeant les héritiers à restituer les biens reçus, sauf disposition contraire prévue par la loi (C. civ. art. 92).

C. L'absence

Lorsqu'une personne disparaît sans donner de nouvelles, et que cette absence se prolonge, la loi permet de la considérer comme absente, puis de la déclarer judiciairement absente après un certain délai. L'article 112 du Code civil encadre cette procédure, destinée à gérer le patrimoine d'une personne dont le sort est incertain, tout en protégeant les droits des héritiers potentiels.

La déclaration d'absence est prononcée par le tribunal judiciaire après une période de dix ans depuis les dernières nouvelles du disparu, ou vingt ans après la date présumée de la disparition. Une fois la déclaration d'absence rendue, elle produit les mêmes effets qu'un décès pour l'ouverture de la succession (C. civ. art. 122). Les héritiers peuvent alors entreprendre les démarches nécessaires pour la liquidation et le partage de la succession.

Exemple

Prenons l'exemple d'un individu qui disparaît en mer lors d'une tempête. Après une recherche infructueuse, les proches peuvent demander au tribunal de prononcer une présomption d'absence. Si aucune nouvelle n'est donnée dans les dix années suivantes, la déclaration d'absence est prononcée, permettant l'ouverture de la succession et la distribution des biens du disparu.

Section 2 – La date d'ouverture de la succession

A. Détermination de la loi applicable dans le temps

La date de décès est un point de référence essentiel pour déterminer la loi applicable à la succession. Cette date fixe les règles de droit régissant la dévolution successorale, l'évaluation des biens et des dettes, ainsi que les droits des héritiers. Selon l'article 725 du

Code civil, "les héritiers doivent exister au moment du décès du défunt pour pouvoir lui succéder" (C. civ. art. 725).

La date de décès détermine le moment précis où s'ouvre la succession. Cette date est également utilisée pour fixer la valeur des biens composant la succession, ce qui est crucial pour le calcul des parts successorales, de la réserve héréditaire et des droits de succession. Les biens sont évalués à la date du décès pour déterminer leur valeur nette, en tenant compte des dettes et charges. Cette évaluation est primordiale pour garantir une répartition équitable entre les héritiers et pour éviter les litiges ultérieurs.

B. Transfert de propriété

La date d'ouverture de la succession, généralement fixée au jour du décès, revêt une importance capitale. Elle permet d'identifier les personnes ayant qualité pour hériter, à condition qu'elles remplissent les critères requis. C'est également à cette date que s'effectue le transfert des droits du défunt, entraînant des conséquences à la fois civiles – dissolution du régime matrimonial, constitution de l'indivision, etc. – et fiscales – évaluation des biens, point de départ du délai de dépôt de la déclaration de succession et application du régime fiscal en vigueur. Enfin, l'option successorale exercée par les héritiers prend rétroactivement effet à cette même date.

Section 3 – Le dernier domicile habituel du défunt

A. Sensibilisation au droit international privé

Le dernier domicile habituel du défunt est un critère déterminant pour le règlement de la succession, notamment en matière de successions internationales. Dans le cadre du droit international privé, le lieu du dernier domicile est souvent pris en compte pour déterminer la loi applicable à la succession et la compétence des juridictions.

Le lieu du dernier domicile habituel du défunt a également des implications fiscales, notamment en ce qui concerne les droits de succession. Les héritiers doivent déclarer la succession dans le pays où le défunt avait son domicile fiscal et s'acquitter des éventuels droits de succession dans ce pays. Si des biens sont situés dans d'autres pays, des conventions fiscales internationales peuvent s'appliquer pour éviter la double imposition.

B. Droit civil interne

Le tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des litiges successoraux. Si le défunt résidait à l'étranger ou possédait des biens dans plusieurs pays, il est nécessaire de déterminer quelle juridiction est compétente pour traiter la succession et quelle loi nationale s'applique. Les règles de droit international privé permettent d'éviter les conflits de lois et de garantir une gestion cohérente de la succession.

C. Obligations fiscales et implications

→ Obligation de déposer une déclaration fiscale de succession

Le dépôt de la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale est obligatoire, aux termes de l'article 800 I du code général des impôts, même si aucun droit de succession n'est dû, notamment à raison du jeu des abattements.

Exceptions

L'article 800 I du code général des impôts prévoit deux exceptions dans le cadre desquelles il n'est pas nécessaire de déposer une déclaration de succession, compte-tenu de la faible valeur du patrimoine successoral :

lorsque le patrimoine successoral est inférieur à 50 000 € et que les héritiers sont les enfants du défunt, ses petits-enfants, le conjoint survivant ou le partenaire de PACS, à la condition qu'aucune donation antérieure n'ait été consentie par le défunt ;

lorsque le patrimoine successoral n'excède pas 3 000 €, peu important alors la qualité des héritiers.

→ Délai pour déposer la déclaration

Aux termes de l'article 641 du code général des impôts, le délai pour transmettre la déclaration de succession à l'administration fiscale varie selon que le défunt est décédé en France métropolitaine ou non.

En cas de décès du défunt en France métropolitaine, les héritiers doivent transmettre la déclaration à l'administration fiscale dans les 6 mois qui suivent le décès du défunt. Le délai se calcule de quantième en quantième.

Exemple : si le défunt décède le 14 mars N, les héritiers doivent souscrire une déclaration de succession avant le 14 septembre N.

En cas de décès du défunt en dehors de la France métropolitaine, les héritiers doivent transmettre la déclaration à l'administration fiscale dans l'année qui suit le décès du défunt.

Chapitre 2 – Conditions requises pour succéder

Section 1 – Les qualités requises pour succéder

A. Existence

Pour pouvoir succéder, l'héritier doit exister au moment de l'ouverture de la succession. L'existence de l'héritier est une condition essentielle pour hériter. Cette existence peut inclure l'enfant conçu, qui est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt (C. civ. art. 725). Ce principe assure la protection des droits des enfants à naître, en leur garantissant une part de la succession.

L'enfant conçu au moment du décès du défunt est considéré comme né dès qu'il est viable. Cela signifie qu'il a les mêmes droits que les autres héritiers, sous réserve qu'il naisse vivant et viable. Ce principe est inscrit dans l'article 725 du Code civil, qui précise que "l'enfant simplement conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt."

Exemple

Un homme décède alors que son épouse est enceinte. L'enfant à naître est considéré comme héritier dès lors qu'il naît vivant et viable. Il recueille la succession avec les autres héritiers, selon les règles de la dévolution légale.

B. Absence d'indignité

L'indignité successorale prive une personne de la qualité d'héritier en raison de comportements graves envers le défunt. Les causes d'indignité peuvent être de droit ou facultatives et sont définies aux articles 726 et 727 du Code civil. Ces causes incluent notamment la condamnation pour avoir volontairement donné la mort au défunt ou pour avoir commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

1. Indignité de droit ou facultative

L'indignité de droit est automatique et ne nécessite pas de décision judiciaire pour être appliquée. Elle s'applique dans les cas les plus graves, comme l'assassinat ou le meurtre du défunt par un héritier. Les personnes frappées d'indignité de droit sont exclues de la succession de plein droit (C. civ. art. 726).

L'indignité facultative, quant à elle, doit être prononcée par un juge. Elle concerne d'autres hypothèses que celles visées par l'indignité de droit, mais qui peuvent néanmoins être jugées indignes. Par exemple, un héritier qui a commis des violences répétées contre le défunt peut être déclaré indigne par le juge, sur demande des autres héritiers (C. civ. art. 727).

2. Effets de l'indignité

L'indignité successorale a pour effet d'exclure l'héritier indigne de la succession. Toutefois, l'indignité n'affecte pas les libéralités que le défunt aurait pu consentir à l'héritier indigne, à moins que ces libéralités ne soient révoquées pour ingratitude. L'article 728 du Code civil prévoit également la possibilité pour le défunt de pardonner expressément à l'héritier indigne par testament, ce qui permet à ce dernier de conserver ses droits héréditaires (C. civ. art. 728).

Exemple

Un héritier qui a été reconnu coupable d'avoir commis des actes de violence contre le défunt pourrait être exclu de la succession par le juge lors de l'ouverture de la succession. Cependant, si le défunt avait pardonné expressément ces actes dans un testament, l'héritier peut conserver ses droits à la succession.

Section 2 – La preuve de la qualité d'héritier

A. La preuve par tout moyen

La qualité d'héritier peut être prouvée par tout moyen, y compris les actes de notoriété, les certificats d'hérédité et les attestations des successeurs. Ces documents sont essentiels pour établir formellement la vocation successorale des intéressés et pour permettre la gestion des biens successoraux.

À l'origine, le Code civil ne prévoyait aucun mode de preuve spécifique pour établir la qualité d'héritier, considérant celle-ci comme un fait juridique soumis à la preuve libre. Cette approche pouvait surprendre, car l'héritage repose soit sur un lien de parenté ou d'alliance nécessitant la production d'actes d'état civil, soit sur un testament impliquant l'existence d'un titre écrit.

L'absence de règles précises a cependant soulevé des difficultés pratiques, notamment pour prouver la filiation à une époque où les tests génétiques n'existaient pas. La collecte des documents d'état civil pouvait également s'avérer complexe pour les héritiers éloignés.

Face à ces obstacles, la pratique a progressivement instauré des modes de preuve spécifiques, tels que l'acte de notoriété ou l'intitulé d'inventaire, permettant d'attester plus aisément la qualité d'héritier.

Afin de remédier aux contentieux liés à l'absence de règles encadrant la preuve de la qualité d'héritier, le législateur a introduit des dispositions spécifiques dans le Code civil lors de la réforme du droit des successions par la loi du 3 décembre 2001.

Cette réforme a ajouté une section dédiée à cette preuve, désormais régie par les articles 730 à 730-5 du Code civil. Tout en maintenant le principe de liberté de la preuve, ces textes consacrent les modes de preuve développés par la pratique, tels que l'acte de notoriété, sans pour autant leur accorder une force probante supérieure aux autres modes de preuve du droit commun.

B. Notoriété et certificats

1 – L'attestation des successeurs (CMF, art. L. 312-1-4)

Introduit par la loi du 16 février 2015, le certificat bancaire vise à simplifier la preuve de la qualité d'héritier pour les successions de faible valeur. Il permet aux successeurs en ligne directe (ascendants et descendants) d'effectuer certaines opérations bancaires sans nécessiter d'acte de notoriété, de certificat d'hérédité ou de certificat de propriété.

Le certificat bancaire ne peut être utilisé que pour des opérations bancaires (article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier). Il est exclusivement réservé aux successeurs en ligne directe, excluant ainsi les héritiers collatéraux, qui doivent recourir aux modes de preuve de droit commun.

Les héritiers titulaires d'un certificat bancaire peuvent :

- Régler des frais urgents : sur présentation des justificatifs, ils peuvent prélever jusqu'à 5 000 € sur les comptes du défunt pour couvrir les frais funéraires, de dernière maladie, impôts et autres dettes successorales urgentes.
- Clôturer les comptes du défunt : si la totalité des avoirs bancaires est inférieure à 5 000 €, ils peuvent obtenir la fermeture des comptes et le versement des fonds. Toutefois, la succession ne doit comporter aucun bien immobilier ; sinon, le notaire doit intervenir.

Pour être valide, le certificat bancaire doit :

- Être signé par tous les héritiers ;
- Attester de l'absence de testament, de contrat de mariage ou de litiges successoraux ;
- Autoriser un héritier désigné à percevoir les fonds pour le compte des autres ;
- Démontrer que la succession ne comprend aucun bien immobilier en cas de demande de clôture des comptes.

Les héritiers doivent également fournir divers documents (actes de naissance et de décès, certificat d'absence d'inscription de dispositions testamentaires, etc.).

Le certificat bancaire fait foi jusqu'à preuve du contraire et établit une présomption de qualité d'héritier apparent. Une fois les conditions réunies, l'établissement bancaire ne peut exiger de documents supplémentaires.

2 – Le certificat de propriété et le certificat d'hérédité

L'article 730, alinéa 2 du Code civil confirme la pratique selon laquelle certaines autorités (maires, notaires, juges) peuvent délivrer des certificats attestant de la qualité d'héritier ou du droit de propriété sur certains biens du défunt. Ces documents sont souvent requis pour diverses démarches administratives, notamment le déblocage de comptes bancaires ou la restitution de biens détenus par des tiers.

→ Le certificat de propriété

Délivré principalement par un notaire, ce certificat atteste de la propriété d'un bien meuble par un héritier ou légataire. Il ne peut cependant pas être utilisé pour prouver la propriété d'un bien immobilier, laquelle nécessite un acte de notoriété, un intitulé d'inventaire ou une attestation notariée immobilière.

→ Le certificat d'hérédité

Délivré par le maire, ce document permet au requérant de percevoir une créance du défunt détenue par un organisme public, dans la limite de 5 335 euros. Ce plafond repose sur une pratique administrative et non sur un texte légal (Circ. min. Budget, 30 mars 1989). Il est utilisé principalement pour faciliter le règlement des petites successions.

→ Conditions et responsabilité

L'obtention de ces certificats est soumise à la présentation de pièces justificatives (acte de décès, livret de famille, pièce d'identité, etc.). L'autorité délivrant le certificat doit s'assurer de la qualité d'héritier du demandeur. Un notaire omettant les vérifications nécessaires engage sa responsabilité, tandis qu'un maire, bien que libre d'apprécier l'opportunité de

délivrer un certificat d'hérédité, peut engager celle de l'État en cas d'investigations insuffisantes.

→ Force probante

Les certificats de propriété et d'hérédité confèrent au bénéficiaire la qualité de successeur apparent. Ainsi, les tiers ne peuvent exiger d'autres preuves avant de restituer un bien ou de régler une créance au titulaire du certificat.

3. L'acte de notoriété

L'acte de notoriété, prévu par les articles 730 à 730-5 du Code civil, est un document établi par un notaire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes concernées. Il est fondé sur les déclarations des héritiers et sur les éléments de preuve produits, tels que les actes d'état civil et les livrets de famille. Cet acte est souvent nécessaire pour débloquer les comptes bancaires du défunt, vendre des biens immobiliers, ou entreprendre toute autre démarche nécessitant la preuve de la qualité d'héritier (C. civ. art. 730).

L'acte de notoriété doit mentionner :

- l'identité complète du défunt ;
- l'identité et le lien de parenté de chaque héritier avec le défunt ;
- la présence ou l'absence de dispositions de dernières volontés (testament, donation au dernier vivant, etc.) ;
- une déclaration signée par l'auteur (ou les auteurs) affirmant leur vocation à recueillir ensemble tout ou partie de la succession.

L'acte de notoriété est ensuite mentionné en marge de l'acte de décès du défunt.

Le coût de cet acte est d'environ 250 € TTC.

Exemple

Les enfants d'un défunt demandent à un notaire de dresser un acte de notoriété pour prouver leur qualité d'héritiers et permettre la vente de la maison familiale. Le notaire vérifie les actes de naissance et de mariage du défunt, ainsi que les actes de naissance des enfants, avant d'établir l'acte de notoriété.

4. Certificat successoral européen

Outre l'acte de notoriété, le certificat successoral européen, introduit par le règlement (UE) n° 650/2012, facilite la reconnaissance des droits des héritiers dans les successions internationales. Ce certificat permet aux héritiers de prouver leur qualité d'héritier dans tous les États membres de l'Union européenne, simplifiant ainsi les procédures transfrontalières (C. civ. art. 730-5).

Exemple

Un Français décède en Italie, laissant des biens dans plusieurs pays européens. Les héritiers peuvent obtenir un certificat successoral européen auprès du notaire en France, qui leur permettra de faire valoir leurs droits dans chaque pays où se trouvent les biens du défunt.

Partie 2 – La dévolution légale

Chapitre 1 – Dévolution successorale en l'absence de conjoint

La dévolution légale repose sur un classement des héritiers, permettant d'identifier ceux qui, parmi les membres de la famille, sont appelés à recueillir tout ou partie de la succession.

Le classement par ordre et par degré détermine non seulement qui hérite, mais aussi la part de la succession revenant à chaque héritier.

Cependant, si l'on s'en tenait strictement à cette hiérarchie, certaines configurations familiales pourraient entraîner une répartition inégale des biens du défunt.

C'est pourquoi le législateur a instauré des principes correcteurs, destinés à assurer une répartition plus équitable de la succession en tenant compte des spécificités de chaque situation familiale.

Ainsi, l'étude de la dévolution successorale s'articule autour de deux axes : les principes directeurs, qui établissent l'ordre et le degré de priorité des héritiers (section 1), et les principes correcteurs, qui viennent ajuster cette répartition pour éviter les inégalités (section 2).

Section 1 – Principes directeurs

A. Classement par ordre

Le Code civil établit un classement des héritiers en différents ordres. Les héritiers sont répartis en quatre ordres, en fonction de leur proximité avec le défunt. Le classement par ordre organise les héritiers en différentes catégories successibles, établissant ainsi une distinction entre les descendants, les ascendants et les collatéraux. Chaque ordre regroupe un ensemble de personnes appelées à hériter en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

La hiérarchie entre les ordres, quant à elle, fixe la priorité entre ces différentes catégories : les héritiers d'un ordre supérieur évincent ceux des ordres inférieurs, même si ces derniers sont plus proches en degré de parenté avec le défunt. Ainsi, un héritier appartenant au premier ordre (les descendants) écarte systématiquement les héritiers des ordres suivants (ascendants et collatéraux), quelles que soient les proximités en degré.

Les règles sont énoncées aux articles 734 à 740 du Code civil.

1. Premier ordre : les descendants

Les descendants du défunt, c'est-à-dire les enfants et leurs propres descendants, sont les premiers appelés à succéder (C. civ. art. 734). Si le défunt laisse des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants ou encore des descendants d'eux, ils appartiennent tous au premier ordre.

2. Deuxième ordre : les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés

Si le défunt ne laisse pas de descendants, la succession est dévolue aux ascendants privilégiés (père et mère) et aux collatéraux privilégiés (frères, sœurs et leurs descendants) (C. civ. art. 736). Les ascendants privilégiés ont droit à une part de la succession (un quart chacun), tandis que les collatéraux privilégiés se partagent le reste. Si les parents sont prédécédés, les frères et sœurs se partagent l'intégralité de la succession.

3. Troisième ordre : les ascendants ordinaires

En l'absence de descendants, d'ascendants privilégiés et de collatéraux privilégiés, la succession revient aux ascendants ordinaires, c'est-à-dire aux grands-parents et, le cas échéant, aux arrière-grands-parents (C. civ. art. 737).

4. Quatrième ordre : les collatéraux ordinaires

Enfin, si le défunt ne laisse ni descendants, ni ascendants privilégiés ou ordinaires, ni collatéraux privilégiés, la succession revient aux collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les oncles, tantes, cousins et cousines (C. civ. art. 738).

Exemple

Un défunt laisse deux enfants, une sœur, et un neveu (fils d'un frère prédécédé). Les enfants, étant du premier ordre, héritent de la totalité de la succession, à parts égales. La sœur et le neveu, appartenant au deuxième ordre, ne reçoivent rien.

B. Classement par degré

Le classement par degré détermine la proximité de parenté avec le défunt. Chaque génération constitue un degré (C. civ. art. 741). Par exemple, les enfants sont au premier degré, les petits-enfants au deuxième degré, les parents au premier degré, les frères et sœurs au deuxième degré, et ainsi de suite.

Dans chaque ordre, les héritiers les plus proches en degré excluent les autres.

Au sein d'un même ordre, les héritiers de même degré héritent la succession à parts égales. Les règles sont énoncées aux articles 741 à 745 du Code civil.

Le classement des héritiers selon leur degré repose sur la proximité du lien de parenté avec le défunt. Chaque génération correspond à un degré, déterminé selon les articles 741 et 742 du Code civil.

1. Définition et computation des degrés

Le Code civil distingue deux types de lignes de parenté :

- Ligne directe : relie les ascendants et descendants (ex. : enfant au 1er degré, petit-enfant au 2^e degré).
- Ligne collatérale : concerne les personnes issues d'un auteur commun mais qui ne descendent pas directement l'une de l'autre (ex. : frères et sœurs au 2^e degré, oncles/tantes et neveux/nièces au 3^e degré).

En ligne directe, le nombre de générations détermine le degré, tandis qu'en ligne collatérale, il se calcule en remontant jusqu'à l'auteur commun puis en redescendant vers l'héritier concerné.

2. Principes régissant le classement par degré

Trois principes structurent la hiérarchie entre héritiers :

- Principe de subsidiarité : Le classement par ordre (descendants, ascendants, collatéraux) prévaut sur le classement par degré. Ainsi, un héritier d'un ordre supérieur exclut toujours un héritier d'un ordre inférieur, même si ce dernier est plus proche en degré (ex. : une petite-fille hérite avant le père du défunt).
- Principe de proximité : Au sein d'un même ordre, l'héritier le plus proche en degré exclut les plus éloignés (ex. : un enfant hérite avant un petit-enfant, un frère avant un neveu).
- Principe de répartition : Si un seul héritier occupe le premier rang, il recueille l'intégralité de la succession. Si plusieurs héritiers sont au même degré, la succession est partagée à parts égales entre eux.

3. Particularités du deuxième ordre

Dans le deuxième ordre, la détermination des héritiers et de leur part héréditaire n'obéit pas à la règle des degrés.

Dans le deuxième ordre successoral, la règle du classement par degré connaît une dérogation au profit d'un partage forfaitaire, conformément aux articles 736 à 738 du Code civil.

Ce deuxième ordre regroupe :

- Les ascendants privilégiés (père et mère du défunt)
- Les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt et leurs descendants)

La répartition de la succession dépend de la présence ou non de collatéraux privilégiés et de la survie des parents du défunt.

→ Absence de collatéraux privilégiés

Si le défunt ne laisse ni frères ni sœurs, ni descendants de ces derniers, l'article 736 du Code civil prévoit que la succession revient entièrement aux père et mère, à parts égales (moitié chacun). Les autres ascendants et collatéraux ordinaires sont exclus.

→ Présence de collatéraux privilégiés

Lorsque le défunt a des frères et sœurs ou leurs descendants, deux cas de figure se présentent :

- Les père et mère sont décédés : l'article 737 du Code civil attribue l'ensemble de la succession aux frères et sœurs ou à leurs descendants, excluant tous les autres ascendants et collatéraux.
- Un ou les deux parents sont encore vivants : l'article 738 du Code civil instaure un partage forfaitaire :
 - Si les deux parents sont vivants, chacun reçoit un quart, et la moitié restante revient aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
 - Si un seul parent survit, il hérite d'un quart, tandis que les trois quarts restants sont attribués aux collatéraux privilégiés.

Section 2 – Principes correcteurs

La dévolution légale vise à assurer une répartition équilibrée des biens du défunt en respectant la hiérarchie familiale et les liens de parenté. Cependant, une application stricte du classement des héritiers selon l'ordre et le degré pourrait engendrer des inégalités de deux types :

- Inégalité entre branches familiales
- Inégalité entre souches successorales

Pour y remédier, le Code civil a introduit deux mécanismes correcteurs :

- La division par branches paternelle et maternelle (anc. fente successorale), qui assure une répartition équitable entre les branches maternelle et paternelle, corrigeant ainsi les inégalités entre branches.
- La représentation successorale, qui permet aux descendants d'un héritier prédécédé de prendre sa place dans la succession, atténuant ainsi les inégalités entre souches.

Ces correctifs garantissent une transmission plus juste du patrimoine tout en respectant l'équilibre familial souhaité par le législateur.

A. La division par branches paternelle et maternelle

1. Un mécanisme correcteur des inégalités entre branches

La division par branches est un mécanisme visant à garantir une répartition équilibrée de la succession entre la branche paternelle et la branche maternelle. En l'absence de ce correctif, l'application stricte des règles de priorité d'ordre pourrait entraîner une transmission déséquilibrée des biens du défunt.

Par exemple, si un défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs, mais uniquement son père et ses grands-parents maternels, l'intégralité de la succession reviendrait au père, excluant totalement la branche maternelle. La division par branches permet d'éviter cette situation en partageant la succession par moitié entre les deux lignées familiales, chaque portion étant ensuite attribuée à l'héritier le plus proche en degré dans chaque branche.

Ce mécanisme peut entraîner deux types de corrections :

- Dérogation à la priorité d'ordre ou du degré : Un héritier d'une branche peut concurrencer un héritier de l'autre branche, même s'il est moins bien classé en ordre successoral (ex. : des grands-parents peuvent hériter avec un parent survivant).
- Répartition spécifique entre héritiers de même degré : La division par branches modifie l'égalité théorique du partage par tête. Par exemple, si un défunt laisse un cousin germain maternel unique et cinq cousins germains paternels, le premier recevra la moitié de la succession tandis que les cinq autres se partageront l'autre moitié.

2. La division par branches ordinaire

La division par branches ordinaire intervient dans deux cas :

- Lorsque la succession revient :
 - Au père ou à la mère, en l'absence de collatéraux privilégiés (2^{ème} ordre) et des ascendants ordinaires de l'autre branche (3^{ème} ordre)
 - des ascendants du 3^e ordre (dans les branches paternelles et maternelles)..
- Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux ordinaires du 4^e ordre (autres que frères et sœurs ou leurs descendants).

Cependant, elle ne s'applique pas en présence d'héritiers du 1^{er} ordre (descendants directs) ou de collatéraux privilégiés (frères et sœurs), où d'autres règles successorales sont prévues.

3. Application subséquentes des principes directeurs

La succession est divisée en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle.

Chaque portion est attribuée à l'héritier le plus proche en degré (article 748 et 750 du Code civil).

Si plusieurs ascendants sont au même degré, ils héritent par parts égales.

Si une branche est dépourvue d'héritiers, l'autre recueille l'intégralité de la succession.

B. La représentation

1. Un mécanisme correcteur des inégalités entre souches

La représentation successorale est un dispositif permettant de pallier les inégalités qui pourraient découler de l'application stricte du classement des héritiers selon le degré.

Prenons l'exemple d'une mère ayant deux enfants, un fils et une fille, chacun ayant donné naissance à un enfant. Si le fils décède avant sa mère, puis que cette dernière décède à son tour, seuls les héritiers les plus proches en degré devraient hériter, soit la fille du défunt. Or, cela exclurait totalement la petite-fille, privant ainsi cette souche de toute transmission.

Pour éviter une telle inégalité, la représentation successorale permet aux descendants d'un héritier prédécédé d'hériter en lieu et place de ce dernier, leur permettant de recueillir la part qui lui aurait été attribuée s'il avait été en vie au moment de l'ouverture de la succession.

L'article 751 du Code civil définit la représentation comme "une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté". Cela signifie que

la loi fait comme si l'héritier prédécédé était encore en vie, afin que ses propres descendants puissent recevoir sa part.

L'objectif principal de la représentation est d'assurer une transmission équitable du patrimoine familial en garantissant que tous les descendants bénéficient de l'héritage, indépendamment des aléas de la vie. Elle vise ainsi à corriger les effets injustes du décès prématuré d'un héritier et à maintenir la continuité patrimoniale à travers les générations.

2. Domaine de la représentation

La représentation successorale s'applique uniquement :

Dans le 1^{er} ordre (descendants) : permettant ainsi à tous les descendants d'un héritier de succéder en son lieu et place.

Dans le 2^{ème} ordre pour les collatéraux privilégiés : elle est admise uniquement pour les descendants des frères et sœurs du défunt (article 752-2 du Code civil).

Dans ces deux ordres, elle joue sans limitation de degré (article 752 du Code civil), j

La représentation successorale est un mécanisme correcteur légal en matière de dévolution légale. Elle ne joue pas en dehors de ce champ d'application. Notamment, elle ne s'applique pas en matière de dévolution volontaire : le légataire ne peut pas être représenté sauf si le testament le mentionne expressément. Elle ne s'applique pas non plus en matière de transmission hors succession : le bénéficiaire désigné dans une clause bénéficiaire ne peut pas être représenté, sauf si la clause bénéficiaire l'a expressément prévu.

3. Conditions de la représentation

Pour que la représentation puisse jouer, plusieurs conditions doivent être réunies :

- Pluralité de souches : La représentation n'a de sens que si plusieurs souches existent dans la succession. Lorsqu'un héritier unique prédécède, ses propres descendants héritent directement, sans passer par la représentation.
- Le représenté doit être empêché de succéder : Cela peut être dû à son prédécès, à une indignité successorale (article 729-1 du Code civil) ou à une renonciation à la succession (article 754 du Code civil).
- Le représentant doit être un descendant direct du représenté et être apte à succéder. Il ne doit pas être frappé d'indignité successorale et doit avoir existé au moment de l'ouverture de la succession.

4. Effets de la représentation

- Effet sur la transmission de la succession

Elle permet aux héritiers représentés d'hériter à la place du prédécédé, contournant ainsi la règle de proximité du degré. Elle maintient la transmission au sein de la lignée familiale et assure que chaque souche bénéficie de la succession.

- Effet sur le partage successoral

Le partage s'effectue par souche et non par tête (article 753 du Code civil).

En présence de plusieurs représentants dans une même souche, la part du représenté est divisée entre eux.

Concernant la détermination de la réserve héréditaire, les descendants sont comptabilisés comme un seul héritier dans le calcul de la réserve.

Chapitre 2 – Dévolution successorale en présence du conjoint

Si le mariage n'est plus l'unique forme d'union reconnue par la loi, il demeure cependant la seule à conférer au conjoint survivant des droits successoraux.

En effet, bien que le concubinage soit désormais défini par l'article 515-8 du Code civil, les concubins restent juridiquement considérés comme des étrangers l'un pour l'autre et ne bénéficient d'aucune vocation successorale.

De même, le Pacte civil de solidarité (PACS), instauré par la loi du 15 novembre 1999, accorde au partenaire survivant des droits limités, bien qu'ils soient supérieurs à ceux du concubin. Celui-ci bénéficie d'un droit temporaire au logement, lui permettant d'occuper gratuitement pendant un an le logement conjugal (C. civ., art. 815-6, *in fine*), et peut également solliciter l'attribution préférentielle de certains biens, notamment du logement et du mobilier s'y trouvant (C. civ., art. 815-6, al. 1^{er}). Toutefois, ces prérogatives ne suffisent pas à lui conférer un véritable statut d'héritier.

À l'inverse, le conjoint survivant bénéficie d'une véritable vocation successorale, lui permettant de prendre part au partage du patrimoine du défunt. Son statut lui ouvre ainsi des droits spécifiques, qui seront étudiés à travers trois perspectives. Dans un premier temps, il conviendra d'examiner les droits successoraux légaux qui lui sont reconnus, notamment la part qui lui revient selon les différentes configurations familiales. Ensuite, seront abordés les droits au logement, qui permettent au conjoint survivant le maintien dans le domicile conjugal après le décès. Enfin, seront analysés les autres droits dont il bénéficie.

Section 1 – Droits successoraux légaux du conjoint

A. La qualité de conjoint successible

Le conjoint survivant a une place particulière dans la dévolution successorale. Toutefois, pour être successible, le conjoint ne doit pas être divorcé du défunt.

Pour hériter en qualité de conjoint survivant, il est indispensable de justifier de cette qualité au moment de l'ouverture de la succession. L'article 732 du Code civil dispose en ce sens que "*est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé*".

Ainsi, seule la personne mariée au défunt au moment de son décès peut prétendre à une vocation successorale. Cette exigence exclut donc toute personne dont le mariage aurait été dissous avant le décès.

Précisons que le divorce rompt le lien conjugal dès qu'il est définitif.

Cela signifie qu'en présence d'un divorce judiciaire, non seulement le jugement de divorce doit avoir été prononcé mais il doit être passé en force de chose jugée. Tel est le cas notamment lorsque le délai pour faire appel a expiré sans qu'un appel soit formé. En présence d'un divorce par consentement amiable, la convention doit avoir fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire, ce qui lui confère force exécutoire. Le notaire dresse alors une attestation en ce sens.

Tant que ces étapes ne sont pas atteintes, le conjoint demeure successible.

L'hypothèse de la séparation de corps

La séparation de corps, alternative au divorce, permet aux époux de suspendre leur cohabitation tout en restant légalement mariés. Régie par les articles 296 à 308 du Code civil, elle suit les mêmes conditions et procédures que le divorce, sans toutefois entraîner la dissolution du mariage (C. civ., art., 299).

Cette distinction est essentielle, car contrairement au divorce, la séparation de corps ne prive pas le conjoint survivant de sa vocation successorale. En effet, l'article 301 du Code civil précise que *"en cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant"*.

Toutefois, dans le cadre d'une séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent renoncer réciproquement à leurs droits successoraux, comme le prévoit l'article 301. Cette renonciation ne peut concerner que les droits successoraux proprement dits, à l'exclusion du droit temporaire au logement.

B. Nature et montant des droits du conjoint

Les droits du conjoint survivant varient en fonction de la présence ou non de descendants et d'ascendants du défunt. Ces droits peuvent être exercés de manière concurrente avec ceux des autres héritiers.

1. En présence de descendants

Il convient ici de distinguer selon que les descendants du défunt sont tous également issus du conjoint survivant ou non.

a. En présence de descendants communs exclusivement

Lorsqu'au décès du défunt tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de choisir entre l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou la propriété du quart des biens (C. civ., art. 757). Ce choix, qui est exclusif – il ne peut cumuler les deux – offre au conjoint une certaine flexibilité pour adapter ses droits successoraux à sa situation personnelle et financière.

Ce dispositif vise un équilibre entre la protection du conjoint et celle des enfants communs, en permettant au survivant de privilégier soit la jouissance des biens pour assurer son niveau de vie, soit une part en pleine propriété offrant des prérogatives différentes.

A ce titre, l'option est strictement personnelle, ce qui signifie que seul le conjoint survivant peut l'exercer, sans intervention possible des enfants ou d'autres héritiers. En principe, aucun délai ne lui est imposé, lui permettant de réfléchir jusqu'au partage de la succession. Toutefois, tout héritier peut l'inviter à faire son choix par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le conjoint dispose de trois mois pour se prononcer, faute de quoi il est réputé avoir choisi l'usufruit (C. civ., art. 758-3).

Si le conjoint décède avant d'avoir exercé son option, il est également réputé avoir opté pour l'usufruit, ce qui profite aux descendants du défunt, qui deviennent automatiquement nus-propriétaires des biens. Ce choix présumé vise à favoriser la transmission du patrimoine au sein de la lignée familiale et à éviter les conflits successoraux.

En pratique, l'option est souvent formalisée dans l'acte de notoriété ou l'attestation de propriété immobilière. A défaut d'écrit, l'option peut se prouver par tout moyen (C. civ., art. 758-3).

b. En présence d'au moins un enfant non commun

L'article 757 du Code civil (C. civ., art. 757) dispose que lorsque le défunt laisse des enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant se voit offrir un quart en pleine propriété, sans possibilité d'opter pour l'usufruit. Cette règle, d'application automatique, vise à garantir aux enfants non communs une jouissance immédiate de leur part successorale.

En effet, dès qu'au moins un enfant n'est pas issu du couple, le conjoint survivant est privé de la faculté d'opter. Cette restriction repose sur une logique de protection des enfants du défunt. Autoriser le conjoint survivant à choisir l'usufruit de la totalité des biens aurait pour effet de retarder l'accès des enfants non communs à leur héritage, ceux-ci devant attendre la fin de l'usufruit, potentiellement plusieurs décennies, avant de disposer pleinement de leur part.

Toutefois, le défunt peut conférer des droits en usufruit à son conjoint par testament.

c. Détermination des droits en usufruit ou en propriété

L'usufruit

L'option pour l'usufruit de la totalité des biens est souvent privilégiée par le conjoint survivant, car elle lui permet de préserver son cadre et son niveau de vie en conservant l'usage des biens successoraux ainsi que le droit de percevoir les revenus qu'ils génèrent.

Conformément à C. civ., art. 757, l'usufruit du conjoint porte sur l'ensemble des biens existants au jour du décès, après déduction des biens ayant fait l'objet de legs. Les biens ayant fait l'objet d'une donation ne sont pas non plus compris dans l'assiette de l'usufruit.

En revanche, l'usufruit porte sur l'ensemble des biens existants, en ce compris ceux formant la réserve des enfants, qui en deviennent nus-propriétaires.

Conversion de l'usufruit en rente viagère ou en capital

Si le démembrement de propriété engendré par l'usufruit s'avère difficile à gérer, le conjoint survivant dispose de la faculté de demander la conversion de son usufruit en rente viagère (C. civ., art. 759). Ce droit, initialement réservé aux nus-propriétaires, a été étendu au conjoint survivant par la loi de 2001. La rente est alors fixée librement entre les parties et, en cas de désaccord, le juge peut intervenir pour en déterminer les modalités (montant, indexation, garanties ; C. civ., art. 760).

Toutefois, en matière de logement familial et du mobilier le garnissant, la conversion de l'usufruit ne peut être imposée au conjoint survivant contre sa volonté (C. civ., art. 760, al. 3). Quant à la conversion de l'usufruit en capital, elle ne peut s'effectuer que par un accord amiable entre le conjoint et les héritiers nus-propriétaires (C. civ., art. 761). En l'absence de consensus, cette conversion ne peut être imposée.

Calcul du quart en pleine propriété

Lorsque le conjoint recueille ou opte pour les droits légaux du quart en propriété, il aura en principe des droits indivis dans le patrimoine successoral, droits dont la valeur est déterminée suivant la méthode ci-après décrite.

La liquidation des droits en propriété du conjoint repose sur un processus en plusieurs étapes :

→ Détermination des droits théoriques

Ceux-ci sont calculés sur une masse de calcul qui inclut tous les biens existants au décès, ainsi que ceux transmis par donation en avance sur part ou par legs d'attribution¹ (C. civ., art. 758-5, al. 1er)².

→ Définition de la masse d'exercice

Il s'agit de la masse de calcul, diminuée des legs, de la réserve des enfants, ainsi que des biens soumis à un droit de retour conventionnel³ (C. civ., art. 758-5, al. 2).

Concernant la réserve des enfants, il convient de la retrancher en intégralité s'ils n'ont jamais reçu d'avance de part. Dans le cas contraire, c'est ce qui leur reste à recevoir pour parfaire leur réserve qu'il convient de retrancher de la masse d'exercice.

→ Comparaison des droits théoriques et de la masse d'exercice :

Si les droits théoriques sont inférieurs à la masse d'exercice, le conjoint ne peut les exercer que dans cette limite.

Si les droits théoriques sont supérieurs, ils sont plafonnés au montant de la masse d'exercice, ce qui réduit d'autant sa part successorale.

¹ Les legs sont présumés hors part. Il est toutefois possible de les soumettre au rapport. Le legs dit « d'attribution » est un legs soumis au rapport successoral.

² Bien que des controverses doctrinales existent sur ces questions, il semble que la masse de calcul comprenne également les donations-partages faite en avance de part ainsi que les libéralités faites au conjoint.

³ Lorsque le conjoint succède en présence de descendants du défunt, les droits de retour légaux ne sont pas applicables (droit de retour légal des père et mère ou celui des collatéraux privilégiés).

→ Imputation des droits du conjoint

Les droits du conjoint survivant en pleine propriété ou en usufruit peuvent être diminués dans deux hypothèses :

- Si le conjoint a bénéficié de libéralités du défunt, celles-ci s'imputent sur ses droits successoraux (C. civ., art. 758-6).
- Si le conjoint opte pour le droit viager au logement, ses droits successoraux sont réduits en conséquence (C. civ., art. 765). Pour ce faire, il convient d'évaluer le droit d'usage et d'habitation.

Conclusion :

Ainsi, plus le défunt aura consenti des libéralités hors part, plus les droits légaux du conjoint survivant seront réduits. Cette situation impose une analyse stratégique de son option successorale, car dans certains cas, opter pour la totalité de la succession en usufruit pourrait s'avérer plus avantageux.

Les droits du conjoint pourraient être nuls.

Rappelons que si le conjoint a une vocation légale, ses droits ne sont pas d'ordre public et il n'a pas la qualité de réservataires lorsqu'il vient en concours avec des descendants du défunt.

Illustration chiffrée

Monsieur Durand décède laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus du mariage Jean-Pierre et Pauline.

La valeur des biens existants au jour du décès est de 90 000 €.

Madame Durand opte pour le quart de la succession en propriété.

Il est précisé que les époux étaient locataires de leur résidence principale et que la veuve ne peut donc pas prétendre au droit viager au logement.

De son vivant, Monsieur Durand avait consenti les donations suivantes :

- Donation en avance de part successorale à Jean-Pierre d'un bien d'une valeur de 50 000 €,
- Donation hors part successorale à Pauline d'un bien d'une valeur de 70 000 €.

Méthodologie de calcul des droits légaux du conjoint survivant en pleine propriété

Masse de calcul des droits du conjoint (biens existants + donation en avance de part successorale) = 90 000 + 50 000 = 140 000.

Droits théoriques de Madame DURAND : $\frac{1}{4} \times 140\,000 = 35\,000$

• Masse de calcul de la quotité disponible (biens existants + libéralités entre vifs)

= 90 000 + (50 000 + 70 000) = 210 000

Quotité disponible = $\frac{1}{3} \times 210\,000 = 70\,000$; réserve globale = 210 000 - 70 000 = 140 000

Reserve individuelle des enfants : 70 000

• Masse d'exercice : 90 000 - (70 000 + 20 000) = 0 (réserve de Pauline et complément de réserve de Jean-Pierre)

La masse d'exercice étant réduite à néant, le quart théorique de Madame Durand ne peut s'exercer, elle ne recevrait donc rien dans la succession dans cette hypothèse.

2. En l'absence de descendant mais en présence du père et/ou de la mère

Si le défunt ne laisse pas de descendants mais qu'il laisse un ou deux parents survivants, le conjoint survivant hérite de la moitié de la succession en pleine propriété, l'autre moitié étant partagée entre les parents survivants (C. civ. art. 757-1).

Lorsqu'un défunt ne laisse aucun descendant, mais qu'il laisse son père et/ou sa mère, le C. civ., art. 757-1 prévoit que le conjoint survivant reçoit une quote-part de la succession en pleine propriété, selon deux configurations possibles :

- Si les deux parents du défunt sont encore en vie, la succession est partagée de la manière suivante :
 - Le conjoint survivant reçoit la moitié des biens.
 - L'autre moitié est répartie à parts égales entre le père et la mère (soit un quart pour chacun).
- Si un seul des parents est encore en vie, la part qui aurait dû revenir au parent prédécédé revient au conjoint survivant, qui hérite alors des trois quarts de la succession.

3. En l'absence de descendant et des père et mère

Si le défunt ne laisse ni descendants, ni parents survivants, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession en pleine propriété (C. civ. art. 757-2). Cette disposition assure la protection maximale du conjoint, lui permettant de conserver l'ensemble du patrimoine du défunt.

Attention, toutefois, le droit de retour légal des frères et sœurs peut trouver à s'appliquer (voir *infra*).

Section 2 – Droits au logement

A. Droit temporaire

Face à la vulnérabilité financière du conjoint survivant en l'absence de libéralités, la réforme du droit des successions de 2001 a instauré un droit temporaire au logement afin de lui garantir une protection immédiate après le décès.

Conformément à C. civ., art. 763, ce droit accorde au conjoint survivant, de plein droit et pendant un an, la jouissance gratuite du logement qu'il occupait effectivement à titre de résidence principale au moment du décès, ainsi que des meubles meublants.

Bien que distinct du droit viager d'usage et d'habitation (C. civ., art. 764), qui est durable, ces deux droits peuvent se succéder. Dans un premier temps, le conjoint survivant bénéficie du droit temporaire lui garantissant l'occupation du logement pendant un an. Dans un second temps, s'il exprime son souhait dans ce délai, il pourra demander le droit viager d'usage et d'habitation, qui lui permettra de se maintenir durablement dans le logement.

1. Conditions d'application

Le bénéficiaire doit être le conjoint successible, c'est-à-dire marié au défunt au jour du décès, peu importe qu'ils aient été séparés de fait ou de corps. Ce droit s'applique même si le conjoint survivant a renoncé à la succession, a été exhéredé ou est frappé d'indignité.

Le logement concerné doit répondre à deux conditions :

Il doit avoir été occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant au moment du décès. Les résidences secondaires ou logements inoccupés en sont exclus.

Il doit appartenir aux époux ou dépendre de la succession, qu'il soit un bien propre du défunt, un bien commun ou indivis.

Si le logement est loué ou indivis avec un tiers, le droit temporaire au logement s'exerce différemment :

Si le logement est loué, la succession rembourse les loyers au conjoint pendant un an.

Si le logement appartient en indivision avec un tiers, la succession prend en charge l'indemnité d'occupation due à ce dernier.

2. Modalités d'exercice

Le droit temporaire au logement varie selon la situation juridique du bien.

Si le logement dépend totalement de la succession, le conjoint survivant peut l'occuper librement sans contrepartie pendant un an.

Si le logement appartenait aux deux époux (bien commun ou indivis), le conjoint obtient un droit de créance, correspondant à l'indemnité d'occupation qu'il aurait normalement dû verser :

- Si le logement était en indivision avec un tiers, l'indemnité d'occupation due à ce dernier est supportée par la succession.
- Si le logement était loué, la succession rembourse les loyers au conjoint survivant au fur et à mesure de leur paiement.

3. Caractéristiques du droit temporaire au logement

Un effet direct du mariage : Ce droit s'applique automatiquement, sans démarche préalable du conjoint survivant, et n'est pas imputé sur ses droits successoraux.

Un droit personnel : Il ne confère aucun droit réel sur le logement, mais seulement un droit de créance contre la succession.

Un droit d'ordre public : Il est impératif, ce qui signifie que le conjoint ne peut ni en être privé par une libéralité, ni y renoncer par anticipation (C. civ., art. 763, al. 4).

4. Extinction du droit

Le droit temporaire au logement prend fin au terme d'un an après le décès, sans possibilité de suspension ou d'interruption. Il s'agit d'un délai préfix, c'est-à-dire strictement limité dans le temps.

B. Droit viager

Le conjoint survivant peut également bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation viager sur la résidence principale et le mobilier la garnissant, jusqu'à son propre décès (C. civ. art. 764). Ce droit, contrairement au droit temporaire, peut être écarté par des dispositions testamentaires spécifiques.

Institué par la loi du 3 décembre 2001, le droit viager au logement vise à garantir au conjoint survivant le maintien de son cadre de vie (C. civ., art. 764). Ce texte lui confère un droit d'habitation viager sur le logement qu'il occupait à titre de résidence principale au moment du décès ainsi qu'un droit d'usage viager sur les meubles meublants du logement.

1. Conditions d'application

Pour prétendre au droit viager au logement, trois conditions doivent être remplies :

→ Le conjoint survivant doit être un héritier

Seuls les conjoints successibles peuvent en bénéficier.

Ce droit ne s'applique pas aux conjoints indignes ou ayant renoncé à la succession.

→ Le logement doit être la résidence principale du conjoint survivant au moment du décès

Les résidences secondaires et logements inoccupés sont exclus.

Le conjoint doit avoir effectivement occupé le logement au jour du décès (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n°12-21.569).

Les meubles meublants sont compris dans ce droit s'ils appartiennent à la succession (C. civ., art. 534).

→ Le logement doit appartenir aux époux ou dépendre totalement de la succession

Il doit être un bien propre du défunt, un bien commun ou indivis entre les époux.

Sont exclus les logements loués, indivis avec un tiers ou grevés d'un droit de retour.

Si le logement appartient à une société civile immobilière (SCI), le conjoint survivant ne peut en bénéficier (Rép. min. n°39324, 25 janv. 2005), sauf si la totalité des parts est détenue par le défunt ou les deux époux.

2. Modalités d'exercice

Le droit viager au logement n'est pas automatique.

Le conjoint survivant doit en faire la demande dans l'année suivant le décès (C. civ., art. 765-1).

L'acceptation de la succession est une condition préalable.

La demande peut être tacite, mais ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

À l'expiration du délai d'un an, si le conjoint n'a pas opté son droit viager, ce droit est éteint.

3. Caractéristiques du droit viager

Le droit viager comprend un droit d'habitation sur le logement que le conjoint survivant occupait à titre de résidence principale au moment du décès ainsi qu'un droit d'usage viager sur les meubles meublants du logement.

Le droit d'habitation est un droit réel immobilier, conférant au conjoint survivant un pouvoir direct sur la chose, mais restreint à un usage strictement personnel (C. civ., art. 627, 631, 634 et 635).

Contrairement à l'usufruit, ces droits ne peuvent être ni loués, ni cédés.

Toutefois, l'article 764 prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles 631 et 634, lorsque le logement grevé du droit d'habitation ne correspond plus aux besoins du conjoint survivant, celui-ci ou son représentant est autorisé à le louer à un usage non commercial ni agricole afin de générer des revenus destinés à financer un nouveau mode d'hébergement.

4. Non-cumul avec les autres droits (usufruit, droit du quart en propriété)

Le droit viager au logement s'impute sur les droits successoraux du conjoint survivant (C. civ., art. 765).

- Lorsque le conjoint opte pour l'usufruit et le droit viager, ce dernier se confond avec son usufruit.
- Lorsque le conjoint opte pour le quart légal en propriété et le droit viager, il convient de l'imputer en valeur.

Pour ce faire, il convient d'évaluer le droit viager selon la méthode économique¹. Selon nous, le droit viager a la même valeur qu'un usufruit dès lors que le conjoint est autorisé à louer le bien lorsqu'il n'est plus adapté.

Toutefois, précisons que pour la doctrine majoritaire, les prérogatives de l'usager étant moindres que celles de l'usufruitier, il conviendrait d'appliquer une décote à la valeur de l'usufruit pour obtenir celle du droit d'usage et d'habitation. En ce sens, on observe une pratique courante consistant à retenir une décote de 15% à 40%, cette dernière se calquant sur la règle fiscale d'évaluation².

Si la valeur du droit viager excède les droits successoraux du conjoint, il ne doit pas indemniser la succession pour l'excédent.

¹ Le barème fiscal (CGI, art. 762 bis) sera toutefois applicable pour le calcul des DMTG succession (droits de mutation à titre gratuit).

² Suivant l'article 762 bis du CGI, le droit d'usage et d'habitation viager est égal à 60% de la valeur fiscale du droit d'usufruit viager (déterminé suivant l'article 669 du même code).

Si la valeur du droit viager est inférieure aux droits successoraux du conjoint, il pourra obtenir son droit viager et le voir complété d'une quote-part indivise dont la valeur correspond à la différence (droits du quart – valeur droit viager).

5. Extinction et conversion du droit

Le droit viager au logement s'éteint au décès du conjoint survivant.

Toutefois, il peut prendre fin de manière anticipée par renonciation du conjoint.

Enfin, le conjoint et les héritiers peuvent convenir d'une conversion du droit viager en rente viagère ou en capital (C. civ., art. 766). Cependant, cette conversion est nécessairement amiable, et ne peut être imposée par le juge.

C. Autres droits

1. Le droit au bail

Le conjoint survivant peut bénéficier de la continuation du bail du logement familial, même s'il n'était pas signataire du bail. Ce droit lui permet de rester dans les lieux aux mêmes conditions que le défunt, assurant ainsi la stabilité du logement (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 14).

2. L'attribution préférentielle

Le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de certains biens de la succession, notamment le logement familial et le mobilier qui le garnit. Cette demande doit être faite dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession et est soumise à l'accord des autres héritiers ou à une décision judiciaire (C. civ. art. 831 et s.).

Section 3 – Autres droits

A. Qualité d'héritier réservataire

En l'absence de descendants, le conjoint survivant est réservataire pour un quart (C. civ., art. 914-1).

La détermination de la masse de calcul et les ordres règles s'appliquent de la même manière que lorsque les enfants sont réservataires. Ces règles sont étudiées *infra*.

B. Droit à pension alimentaire

En cas de besoin, le conjoint survivant peut demander une pension alimentaire prélevée sur la succession. Cette pension est destinée à lui assurer un niveau de vie convenable et est calculée en fonction des ressources et des besoins du conjoint, ainsi que de la consistance de la succession (C. civ. art. 767). La pension alimentaire est une mesure de protection pour

le conjoint survivant, garantissant sa subsistance lorsque la succession ne lui permet pas de maintenir son niveau de vie antérieur.

C. Créances d'aliments dues aux ascendants du défunt

Lorsque le conjoint survivant hérite de la totalité ou des trois quarts de la succession, il peut être tenu, seul ou conjointement avec le père ou la mère du défunt, de verser une créance alimentaire aux ascendants du défunt autres que ses parents, s'ils sont dans le besoin.

Cette créance est prélevée sur l'actif successoral et repose principalement sur le conjoint survivant, sauf si l'un des parents du défunt est encore en vie, auquel cas elle est répartie entre eux. Si les fonds de la succession s'avèrent insuffisants, la charge est alors répartie entre les légataires particuliers, proportionnellement à leur part successorale, sauf disposition contraire du testateur (C. civ., art. 758).

Chapitre 3 – Droits de retour

Section 1- Droit de retour légal des père et mère (C. civ., art. 738-2)

Introduit par la loi du 23 juin 2006, le droit de retour légal des père et mère permet à ces derniers de récupérer les biens qu'ils avaient donnés à leur enfant décédé sans postérité, que ces biens existent encore en nature ou non. Ce droit, prévu par C. civ., art. 738-2, s'exerce dans la limite des parts successorales des parents, sans leur accorder un avantage successoral supplémentaire.

Ce dispositif a été instauré en compensation de la suppression de la réserve héréditaire des ascendants, afin de garantir que certains biens familiaux puissent revenir aux parents du défunt.

A. Conditions d'application

Au lendemain de la loi du 23 juin 2006, l'on a pu s'interroger sur l'applicabilité du droit de retour des père et mère lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.

Bien que l'article 738-2 soit placé dans une section intitulée « *Des droits des parents en l'absence de conjoint successible* », la doctrine s'accorde désormais pour reconnaître que le droit de retour légal des père et mère est opposable au conjoint survivant.

Il a vocation à jouer chaque fois que le défunt ne laisse aucun descendant mais un père et/ou une mère, et ce, qu'il y ait ou non un conjoint.

Pour bénéficier du droit de retour, l'ascendant doit avoir accepté la succession.

B. Objet du droit de retour

Il est acquis que le droit porte sur les biens reçus par donation des père et mère, quelle que soit le type de donation (donation simple, donation-partage), sa forme (par acte authentique ou don manuel) ou son objet (immobilier ou non).

Si les biens ont été conservés par le donataire, le droit de retour s'exerce en nature. En revanche, si ces biens ont été aliénés (à titre gratuit ou onéreux), le retour jouera en valeur, les ascendants devenant créanciers de la succession.

La rédaction du texte étant quelque peu perfectible, un doute existe cependant quant à la portée du droit de retour.

Se dégagent principalement en doctrine¹ deux interprétations du texte :

- le droit de retour porte sur le bien donné dans la limite du quart ou de la moitié de la succession conformément aux droits successoraux des père et mère définis à l'article 738 du C. civ. ;
- le droit de retour porte sur le quart ou la moitié du bien donné conformément aux quotes-parts définies à l'article 738 du C. civ. et ce, dans la limite de l'actif successoral.

La première interprétation semblerait résulter des travaux parlementaires².

Elle se heurte néanmoins à l'analyse littérale du texte puisque l'on voit mal comment le droit de retour s'imputerait « en priorité » sur les droits successoraux des père et mère (laissant entendre la possibilité d'une imputation subsidiaire complémentaire) alors même qu'il est précisément limité à ces droits successoraux du quart ou de la moitié.

La Cour de cassation n'a pas tranché la question et les rares décisions de cour d'appel sont divergentes³.

C. Articulation avec la vocation successorale

Il résulte de ce qui précède que le droit de retour s'impute sur la part héréditaire des père et mère. Il ne confère pas de droits supplémentaires aux père et mère, mais s'impute en priorité sur ceux-ci.

D. Caractère d'ordre public

En revanche, alors que les père et mère peuvent être privés de leur droits héréditaires légaux d'un quart chacun, ils ne peuvent être privés du droit de retour légal. Ce droit est en effet

¹ J. Cl. Not. Form., V° Successions, Fasc. 240, n°42 et s., par N. LEVILLAIN ; Dr. fam. N°12, déc. 2006, étude 52, *Les retouches à la dévolution successorale-A propos de la loi du 23 juin 2006*, par N. PETERKA ; RTD civ. 2006, p. 612, *Réforme des successions et des libéralités*, par A.- M. LEROYER ; RTD civ. 2009, p.1, *Réflexions sur l'imputation en droit des successions*, par B. VAREILLE.

² Rapport AN n°3122, p. 68 : « par coordination avec les dispositions de l'article 738 du Code civil, relatives aux règles de dévolution légale applicables en cas de prédécès d'un enfant sans descendance, ce droit de retour est limité, pour chaque enfant vivant, au quart de la succession. »

³ En faveur du bien dans la limite du quart de la succession : CA Limoges, 16 septembre 2021, n° 20/00034. En faveur du quart du bien : CA Chambéry, 31 octobre 2017, n° 16/00971.

d'ordre public. Pour mémoire ce droit constitue une contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants opérée par la loi du 23 juin 2006. Le donataire ne peut donc pas en priver ses parents ni y faire échec par une libéralité. Notamment, le legs du bien donné ne pourra pas être mis en œuvre.

Les donateurs ne peuvent pas renoncer par avance à leur droit de retour légal car cette renonciation serait constitutive d'un pacte sur succession future prohibé.

E. Concours avec un droit de retour conventionnel

Lorsqu'un droit de retour conventionnel avait été prévu dans la donation, il joue de manière automatique et avec un effet rétroactif, de sorte que le droit de retour légal des père et mère ne pourra s'exercer.

Le droit de retour conventionnel permet aux père et mère donateurs de recouvrer la propriété de la totalité du bien.

La clause de retour conventionnel étant très usité, le droit de retour légal est d'application subsidiaire en pratique.

Section 2- Droit de retour légal des frères et sœurs (C. civ., art. 757-3)

Le droit de retour légal des collatéraux privilégiés leur permet de récupérer une partie des biens familiaux, préservant ainsi la transmission des patrimoines dans la lignée d'origine.

Ce mécanisme introduit une succession dite "anormale", dans la mesure où il ne repose pas sur les règles de dévolution successorale habituelles, mais sur un droit spécifique visant à maintenir les biens transmis par les ascendants dans leur lignée.

En mettant en place ce droit de retour, le législateur a cherché à préserver les patrimoines familiaux, tout en conciliant cette protection avec les droits du conjoint survivant.

A. Conditions d'application

L'application du droit de retour légal au profit des collatéraux privilégiés est soumise à trois conditions cumulatives :

- Succession dévolue au conjoint, en l'absence de descendant et des père et mère
- Origine des biens : seuls les biens reçus du défunt par donation ou succession des ascendants communs (père, mère grands-parents, etc) peuvent faire l'objet du droit de retour. Les autres biens de la succession ne sont pas concernés.
- Présence des biens en nature dans la succession : les biens doivent exister encore au moment du décès du défunt. Si ces biens ont été cédés, les collatéraux privilégiés ne peuvent pas réclamer leur contre-valeur ni prétendre au produit de leur vente.

B. Objet du droit de retour

Lorsque ces trois conditions sont réunies, les collatéraux privilégiés peuvent venir en concours avec le conjoint survivant et prétendre à la moitié des biens transmis à titre gratuit au défunt par ses ascendants.

Les biens concernés appartiennent alors pour moitié indivise au conjoint et pour l'autre moitié à l'ensemble des frères et sœurs (ou descendants d'eux en cas de représentation).

C. Caractère supplétif

Le droit de retour légal des frères et sœurs n'est pas d'ordre public.

Si les biens ont été aliénés (à titre gratuit ou onéreux), de son vivant ou par décès, le droit de retour ne pourra pas exister.

Il est notamment possible de léguer le bien pour faire échec au retour des collatéraux.

Il est également possible, par testament, de les en exhéréder explicitement.

Chapitre 4 – Successions dévolues à l'Etat

Lorsqu'aucun héritier n'existe jusqu'au sixième degré ou que la succession est abandonnée, l'État est habilité à la recueillir (C. civ., art. 539).

Dans ce cadre, il doit faire établir un inventaire afin d'évaluer le patrimoine du défunt, notamment en prévision d'une éventuelle réclamation d'un héritier durant la procédure, et se faire envoyer en possession (C. civ., art. 811).

L'État exerce alors ses droits successoraux de la même manière qu'un héritier, à la différence qu'il n'est pas tenu du passif au-delà des forces de la succession.

Partie 3 – La dévolution volontaire

Chapitre 1 – Les différentes libéralités

Section I – Libéralités entre vifs

Les libéralités entre vifs, ou donations, font l'objet d'un traitement distinct dans du module de cours qui leur est dédié et ne seront pas abordées développées ici.

Leur caractère de libéralité en avance sur part ou hors part sera néanmoins étudié au titre du règlement de la succession et de sa liquidation.

Section II – Libéralités à cause de mort

A. Testament

Le testament est l'acte par lequel une personne, le testateur, dispose pour le temps où il ne sera plus de ce qu'il souhaite faire de ses biens (C. civ., art. 895). Le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable. Il constitue l'expression ultime de la volonté du testateur et permet de déroger aux règles de la dévolution légale dans les limites imposées par la loi.

1. Les différentes formes de testament

Il existe plusieurs formes de testament, chacune répondant à des règles de forme spécifiques.

a. Le testament olographe

Le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé (C. civ. art. 970). Cette forme de testament est la plus simple et la plus courante. Sa validité repose sur le respect strict de ces conditions de forme. Le testament olographe peut être conservé par le testateur, confié à un proche ou déposé chez un notaire pour plus de sécurité.

b. Le testament authentique

Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il est dicté par le testateur et transcrit par le notaire, puis signé par le testateur, les témoins et le notaire (C. civ. art. 971). Ce testament offre une sécurité juridique renforcée, car il est rédigé sous le contrôle d'un notaire, garantissant ainsi le respect des volontés du testateur et des règles de droit.

Exemple

Une femme, souhaitant s'assurer que son testament soit incontestable, se rend chez son notaire pour établir un testament authentique. Elle dicte ses volontés, qui sont ensuite transcrites et signées en présence des témoins. Ce testament sera difficilement contestable en raison de sa forme authentique.

c. Le testament mystique

Le testament mystique ou secret est rédigé par le testateur ou par un tiers, signé par le testateur, puis remis clos et scellé à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse alors un acte de suscription qui constate le dépôt du testament (C. civ. art. 976). Ce type de testament permet de préserver le secret des dernières volontés du testateur jusqu'à son décès.

Cette forme est extrêmement rare en pratique.

Exemple

Un homme, soucieux de garder ses dernières volontés secrètes, rédige un testament mystique qu'il scelle dans une enveloppe. Il remet cette enveloppe à son notaire, qui dresse un acte de suscription en présence de témoins. Ce testament ne sera ouvert et lu qu'après le décès du testateur.

d. Le testament international

Introduit par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, le testament international vise à faciliter les successions impliquant plusieurs États. Il s'apparente à un testament mystique simplifié, caractérisé par son caractère secret et un formalisme allégé par rapport au testament authentique.

Ce testament peut être rédigé par le testateur de sa main ou dactylographié, voire rédigé par un tiers sous les mêmes formes. Il est ensuite remis à un notaire en France ou, pour les Français résidant à l'étranger, à un agent diplomatique ou consulaire. Le testateur doit déclarer devant deux témoins et l'officier habilité que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu, puis le signer en leur présence (ou, si déjà signé, confirmer sa signature). Les témoins et l'officier apposent ensuite leur signature.

Reconnu à la fois dans l'ordre interne et international, le testament international permet d'assurer la validité des dernières volontés du testateur dans les États contractants tout en simplifiant les démarches successorales transfrontalières.

2. Le contenu du testament (dispositions patrimoniales et extra-patrimoniales)

Le testament peut contenir des dispositions patrimoniales, telles que des legs universels, à titre universel ou particulier, et des dispositions extra-patrimoniales, comme la reconnaissance d'un enfant ou la désignation d'un tuteur. C'est également le testament qui doit être utilisé pour exhériter un héritier.

3. Le caractère librement révocable du testament : la révocation

Le testament est par nature révocable. Le testateur peut révoquer ou modifier son testament à tout moment, par un nouvel acte testamentaire ou par la destruction du testament existant (C. civ. art. 1035). La révocation peut être expresse, lorsque le testateur rédige un nouveau testament annulant le précédent, ou tacite, lorsqu'il accomplit des actes incompatibles avec les dispositions de son testament.

Par exemple, la vente du bien légué constitue une révocation. Le légataire n'a pas droit au prix.

4. Les typologies de legs

a. Le legs universel

Le legs universel est la disposition par laquelle le testateur attribue à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (C. civ., art. 1003). Le légataire universel a ainsi vocation à recueillir l'ensemble de la succession. Ce legs ne se définit pas tant par la valeur effective des biens transmis que par le droit à tout recueillir, sous réserve des éventuelles réductions au profit des héritiers réservataires.

En pratique, cette volonté peut être exprimée par des formulations variées, comme "J'institue Madame DURAND légataire universel", mais aussi par des expressions équivalentes, telles que le legs de tous les meubles et immeubles.

Lorsque des héritiers réservataires existent, le légataire universel peut conserver tous les biens reçus, à condition d'indemniser les réservataires exerçant une action en réduction (Cass. 1^{re} civ., 11 mai 2016, n°14-16967).

b. Le legs à titre universel

Le legs à titre universel confère au légataire une vocation partielle sur la succession (C. civ., art. 1010). Il peut porter sur :

- Une fraction de la succession (ex. : un quart ou un tiers des biens successoraux).
- Une catégorie déterminée de biens (ex. : tous les immeubles ou tous les meubles du défunt).
- Un droit spécifique (ex. : l'usufruit de l'ensemble des biens successoraux).

La qualification du legs peut parfois soulever des débats, notamment en cas de legs d'usufruit sur la totalité de la succession, qui a été reconnu comme un legs universel par la jurisprudence¹.

Comment distinguer legs universel et legs à titre universel ?

La distinction fondamentale entre le legs universel et le legs à titre universel repose sur la notion de vocation au tout, c'est-à-dire sur le droit à recevoir l'intégralité des biens composant la succession.

Le legs universel confère au légataire une vocation à recueillir l'ensemble des biens dépendant de la succession, sans pour autant garantir qu'il en recevra effectivement la totalité. Ce qui caractérise ce legs, ce n'est pas ce que le légataire perçoit réellement, mais ce à quoi il a droit en vertu du testament. Ainsi, un légataire universel peut se voir privé de tout émolument si les charges successorales ou les legs particuliers absorbent la succession. Son droit demeure néanmoins intact : il a vocation à tout recevoir, notamment si les héritiers réservataires ou d'autres légataires viennent à renoncer à leur part.

¹ Cass. Req. 29 juin 1910 : DP 1911 I p.49 et déjà en ce sens Cass. Req. 31 janv.1893 : DP 1893 I p.359

À l'inverse, le legs à titre universel n'accorde au légataire qu'une fraction déterminée de la succession, sans jamais lui conférer de droit sur l'ensemble des biens. Il peut ainsi porter sur une quote-part globale de la succession (par exemple un quart ou un tiers), ou sur une catégorie spécifique de biens (tous les immeubles, tous les meubles, etc.). Contrairement au légataire universel, le légataire à titre universel ne peut jamais prétendre à un surplus, même en cas de renonciation d'autres héritiers.

c. Le legs particulier

Le legs particulier concerne la transmission d'un ou plusieurs biens précisément identifiés et ne répond pas aux critères des deux autres catégories (C. civ., art. 1010, al. 2). Il peut s'agir, par exemple, d'un immeuble déterminé, d'une somme d'argent, ou encore d'un objet spécifique appartenant au testateur.

5. Les charges et conditions dans les legs

Les legs peuvent être assortis de charges ou de conditions, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public ou impossibles à réaliser (C. civ. art. 1008). Le légataire est tenu de respecter ces charges ou conditions, faute de quoi le legs peut être réduit ou annulé.

Nous renvoyons ici aux cours sur les donations et donations-partages.

6. L'obligation au passif

Le type de legs a une incidence directe sur l'obligation au passif.

Ainsi, le légataire universel recueille l'actif, paie le passif, les legs et garde le surplus, s'il en reste. Selon son option successorale, si la succession est déficitaire, il pourra être tenu au-delà des forces de la succession (voir *infra* les développements relatifs à l'option successorale).

Quant à lui, le légataire à titre universel contribue proportionnellement au passif et aux legs particuliers.

Enfin, le légataire particulier n'est pas tenu au passif de succession.

7. Hypothèses de caducité du legs

Un legs peut devenir caduc si le légataire prédécède le testateur, si la condition posée dans le testament ne se réalise pas, ou si le bien légué disparaît avant le décès du testateur (C. civ. art. 1039). La caducité du testament signifie que les dispositions concernées ne produisent pas d'effet et que les biens reviennent aux héritiers légaux ou sont redistribués selon les autres dispositions testamentaires.

Le legs est également caduc lorsqu'il est adressé à une personne frappée d'une incapacité de recueillir (C. civ., art. 909 et CASF, art. L116-4).

Nous renvoyons ici aux cours sur les donations et donations-partages.

Exemple

Un testateur lègue une maison à un ami, mais la maison est détruite par un incendie avant son décès. Le legs devient caduc, et la maison ne pourra pas être transmise à l'ami. Si le testateur n'a pas prévu d'autre disposition pour cet ami, celui-ci ne recevra rien.

8. Le testament-partage

Le testament-partage est un acte par lequel le testateur organise la répartition et le partage de ses biens entre ses présomptifs héritiers. Il contient un partage décidé par le testateur. Contrairement au partage ordinaire, qui résulte d'un accord entre les héritiers après l'ouverture de la succession, le testament-partage impose une répartition décidée par le testateur, que les bénéficiaires doivent accepter dans son ensemble ou refuser en renonçant à la succession (C. civ., art. 1079).

Le testateur peut ainsi, par exemple, partager ses biens entre ses enfants, voire son conjoint (C. civ., art. 1075). Toutefois, pour être valable, le testament-partage ne peut porter que sur des biens dont le testateur a la libre disposition, excluant ainsi les biens communs.

L'un des effets majeurs du testament-partage est d'empêcher les héritiers de contester la répartition pour exiger un nouveau partage. Les héritiers n'ont d'autre choix que d'accepter la succession et le partage imposé par le testateur. S'il renoncent au testament-partage, ils renoncent à la succession.

L'inégalité des lots n'est pas un motif de remise en cause, même si elle entraîne une atteinte à la réserve héréditaire. Dans ce cas, l'héritier lésé peut exercer une action en réduction (C. civ., art. 1080).

Enfin, sur le plan formel, le testament-partage doit respecter les conditions et formalités propres aux testaments (C. civ., art. 1075). Il constitue ainsi un moyen efficace pour le testateur d'organiser sa succession, en imposant une répartition qui s'imposera aux héritiers.

Attention : il est parfois difficile de distinguer une série de legs particuliers d'un testament-partage. Aussi est-il recommandé d'être très explicite dans sa rédaction.

Exemple

Un père de famille, souhaitant éviter les litiges entre ses enfants après son décès, rédige un testament-partage. Il attribue à chacun de ses enfants un bien spécifique : à l'un, la maison familiale ; à un autre, un appartement ; et au troisième, un portefeuille d'actions. Cette répartition doit être respectée lors de la succession, sous réserve du respect de la réserve héréditaire.

B. Donation au dernier vivant

La donation entre époux de biens à venir, aussi appelée donation au dernier vivant ou institution contractuelle entre époux, est un acte par lequel un époux accorde à son conjoint, qui l'accepte, tout ou partie des biens qui composeront sa succession ou des biens déterminés qu'il laissera à son décès.

Elle est une libéralité consentie par un époux au profit de son conjoint, prenant effet au décès du donateur. Elle est généralement utilisée pour augmenter les droits du conjoint survivant.

1. Nature de la libéralité

Cette donation présente un caractère particulier, car elle déroge à deux principes fondamentaux du droit des successions. D'une part, elle constitue une exception à l'interdiction des pactes sur succession future, puisque le lien matrimonial permet l'institution contractuelle d'un héritier. D'autre part, contrairement aux donations ordinaires, elle est révocable à tout moment et sans justification (C. civ., art. 1096, al. 1), sauf si elle a été consentie dans un contrat de mariage, auquel cas sa révocation ne peut intervenir qu'en modifiant ce contrat.

Ne produisant aucun effet immédiat mais seulement au décès du disposant et, elle alors le régime des legs, notamment en matière d'option successorale, de dispense de rapport, d'imputation et de réduction. Elle se distingue ainsi de la donation de biens présents, qui prend effet immédiatement et est en principe irrévocable.

2. Formalisme

La donation entre époux doit être établie par acte authentique à peine de nullité.

Bien qu'il soit fréquent que chaque époux consente une libéralité en faveur de l'autre, cette réciprocité n'est en aucun cas une obligation.

Dans l'hypothèse où les époux se consentent mutuellement donation, elles peuvent être contenues dans un acte unique ou dans deux actes distincts.

Enfin, elle peut être insérée dans le contrat de mariage mais cela est devenu rare en raison du caractère irrévocable que cela lui confère.

3. Contenu

La donation au dernier vivant peut porter sur l'ensemble des biens présents et à venir, ou se limiter à certains biens spécifiques. Elle peut également prévoir des options de répartition des biens entre usufruit et nue-propriété, permettant au conjoint survivant de choisir la formule la plus avantageuse.

Au fond, la donation entre époux peut contenir toute sorte de legs, à l'instar du testament.

En revanche, elle ne peut contenir valablement aucune disposition extra-patrimoniale ni aucune exhérédation expresse.

4. Caractère révocable

La donation au dernier vivant est révocable par l'un ou l'autre des époux, soit par un nouvel acte notarié, soit par un testament (C. civ. art. 1096-1). En pratique, c'est cette dernière modalité qui est utilisée.

Attention : contrairement à une idée très répandue, la révocation de la donation au dernier vivant ne fait en aucun cas l'objet d'une information à l'autre époux.

Enfin, comme indiqué ci-avant, lorsqu'elle est prévue dans le contrat de mariage, la donation entre époux de biens à venir est irrévocable.

Chapitre 2 – Les limites au pouvoir de la volonté

Le principe de la liberté testamentaire en droit français permet à une personne d'organiser la transmission de ses biens selon sa volonté, mais cette liberté n'est pas absolue. Le Code civil impose certaines limites pour protéger les héritiers réservataires, garantir une équité successorale et éviter des dérives. Ces limites sont la réserve héréditaire, la quotité disponible, et l'action en réduction.

Section 1 – La réserve héréditaire

A. Définition de la réserve

La réserve héréditaire est la part de la succession qui est réservée par la loi à certains héritiers, appelés réservataires, tels que les descendants du défunt. Si le défunt consent des libéralités de manière excessive, les héritiers réservataires pourront en demander la réduction en exigeant le versement d'une indemnité.

La réserve héréditaire vise à protéger les héritiers les plus proches du défunt contre les effets d'une libéralité excessive qui pourrait les priver de leur part d'héritage. Elle garantit que les descendants bénéficient d'une part minimale du patrimoine familial, quel que soit le contenu des dispositions testamentaires du défunt.

La réserve héréditaire impose une limite à la liberté testamentaire, en ce sens qu'elle empêche le défunt de disposer librement de la totalité de ses biens. Le respect de la réserve est une obligation légale, et toute disposition qui y porterait atteinte peut être réduite, le gratifié étant contraint à verser aux réservataires une indemnité de réduction.

B. Héritiers réservataires

Pour revendiquer la réserve héréditaire, il est nécessaire d'avoir la qualité d'héritier réservataire et d'accepter la succession.

Sont considérés comme héritiers réservataires :

- les descendants du défunt, quel que soit leur degré ou la nature de leur filiation (légitime, naturelle ou adoptive). Toutefois, une exception existe pour l'adopté simple, qui ne bénéficie pas de la réserve à l'égard des ascendants de l'adoptant (C. civ., art. 368, al. 2).
- le conjoint survivant non divorcé est également réservataire, mais uniquement en l'absence de descendants (C. civ., art. 914-1), ce qui signifie qu'il ne peut pas être efficacement exhéredé dans cette configuration successorale.

Par ailleurs, pour faire valoir ses droits, l'héritier doit accepter la succession. Ainsi, un héritier indigne, qui est exclu de la succession, ne peut prétendre à la réserve. Il en va de même pour l'héritier renonçant, qui perd tout droit sur la réserve héréditaire. Toutefois, si l'indigne ou le renonçant est représenté par ses descendants, ces derniers peuvent, s'ils acceptent la succession, revendiquer la réserve à sa place.

Section 2 – Quotités disponibles

La quotité disponible est la part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou par testament, après déduction de la réserve héréditaire. C'est la portion du patrimoine sur laquelle le testateur a une entière liberté de disposition, en faveur de la personne, physique ou morale de son choix (C. civ. art. 912).

La quotité disponible est en réalité une notion duale dont la teneur dépend de la qualité du gratifié : soit il est le conjoint, et alors il bénéficie de la quotité disponible spéciale, soit il ne l'est pas, et alors il est enfermé dans la quotité disponible ordinaire.

A. Quotité disponible ordinaire (QDO)

1. Quotité disponible ordinaire

Le calcul de la réserve dépend du nombre de descendants laissés par le défunt. Si le défunt laisse un enfant, la réserve est de la moitié de la succession ; s'il laisse deux enfants, la réserve est des deux tiers ; et s'il laisse trois enfants ou plus, la réserve est des trois quarts (C. civ. art. 913).

Lorsqu'un enfant est prédécédé et qu'il laisse lui-même plusieurs descendants, pour la détermination de la quotité disponible, ces derniers ne comptent que pour leur auteur dont ils prennent la place (C. civ., art. 913-1).

Pour le calcul de la quotité disponible, l'enfant qui renonce à la succession n'est pas compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt sauf s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité (C. civ., art. 913 al. 2). Bien que non visé par l'article 913-1 du code civil, la solution devrait également s'appliquer à l'indigne.

B. Quotité disponible spéciale entre époux (QDS)

En présence de descendants, le conjoint survivant peut bénéficier d'une quotité disponible spéciale entre époux, qui lui permet de recevoir une part plus importante de la succession.

Cette quotité spéciale permet de léguer au conjoint soit la totalité en usufruit, soit la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, ou une combinaison des deux (C. civ. art. 1094-1).

La quotité disponible spéciale vise à renforcer la protection du conjoint survivant, en lui accordant un droit prioritaire sur les biens de la succession. Cette mesure est particulièrement utile pour préserver le cadre de vie du conjoint survivant, notamment en lui permettant de continuer à occuper la résidence principale.

Si les dispositions prises en au profit du conjoint dépassent la quotité disponible spéciale, alors les réservataires peuvent en demander la réduction pour se voir verser, par le conjoint survivant, une indemnité de réduction.

Section 3 – L'action en réduction

A. La faculté d'agir en réduction ou d'y renoncer

1. Agir en réduction : forme et délai

Les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction si les libéralités consenties par le défunt empiètent sur leur réserve. Cette action vise à rétablir l'équilibre en réduisant les libéralités excessives, pour que les héritiers réservataires reçoivent leur part réservataire au moyen d'une indemnisation (C. civ. art. 924).

Lors du règlement de la succession, si le notaire constate que les libéralités consenties par le défunt risquent de porter atteinte aux droits réservataires d'un héritier, il a l'obligation d'informer individuellement chaque héritier concerné et connu. Cette information porte sur le droit de l'héritier de demander la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. (C. civ., art. 921, al. 2)

La réduction n'est soumise à aucun formalisme.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'agir en justice pour obtenir la réduction. Le règlement à l'amiable permet très souvent en pratique le versement de l'indemnité de réduction.

En revanche, si le débiteur ne paie pas dans un délai bref, mieux vaut agir en justice car le délai pour agir a été considérablement abrégé par la loi du 23 juin 2006.

Cette action doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve, sans pouvoir excéder 10 ans (C. civ. art. 921).

2. Modalités de la réduction : en valeur ou en nature

La réduction des libéralités excessives vise à protéger les droits des héritiers réservataires lorsque les donations ou legs consentis par le défunt excèdent la quotité disponible. Si la réduction en valeur constitue le principe général, la réduction en nature reste possible dans certaines situations exceptionnelles.

a. Le principe de la réduction en valeur

Depuis la loi du 23 juin 2006, la réduction des libéralités s'opère en valeur, ce qui signifie que le bénéficiaire d'une libéralité excessive n'est pas contraint de restituer le bien reçu, mais doit indemniser les héritiers réservataires à hauteur de la part qui excède la quotité disponible (C. civ., art. 924).

L'indemnité de réduction est due au jour du partage et son montant est calculé en fonction de la valeur du bien au moment du décès, ou du partage si le règlement n'est pas fait à bref délai, tout en prenant en compte l'état du bien au jour de la donation ou du legs. En cas de réduction partielle, l'indemnité correspondra à la fraction de la libéralité excédentaire, tandis qu'en cas de réduction totale, elle portera sur l'intégralité de la valeur du bien.

Le paiement de l'indemnité varie selon la qualité du gratifié :

- Si le gratifié est un héritier réservataire venant à la succession, l'indemnité est réglée en moins prenant, c'est-à-dire par réduction de sa part successorale.
- Si le gratifié est un tiers ou un héritier non réservataire, il doit verser une indemnité en numéraire aux héritiers réservataires.

Remarque : la réduction en valeur offre au disposant une plus grande liberté en lui permettant d'attribuer ses biens en nature à qui il le souhaite, sous réserve d'une indemnisation équitable des héritiers réservataires.

b. Les exceptions : la réduction en nature

La réduction peut toutefois s'opérer en nature dans deux hypothèses : lorsque le disposant ou le gratifié l'exige, ou lorsque le gratifié est insolvable.

D'une part, le disposant peut imposer la réduction en nature en l'insérant dans l'acte de donation ou par testament.

De même, le gratifié peut choisir cette option s'il détient encore le bien et que celui-ci est libre de toute charge ou occupation nouvelle depuis la donation (C. civ., art. 924-1). Il dispose d'un délai de trois mois après mise en demeure d'un héritier réservataire pour exercer ce droit.

En revanche, les réservataires ne peuvent pas décider de la réduction en nature.

D'autre part, la réduction en nature s'applique lorsque le gratifié est insolvable. Dans ce cas, l'héritier réservataire peut agir contre le tiers acquéreur du bien donné (C. civ., art. 924-4), à condition d'avoir préalablement poursuivi le patrimoine du gratifié. Le tiers acquéreur peut cependant conserver le bien en versant une somme équivalente à sa valeur à la date de l'aliénation.

Afin d'éviter cette insécurité juridique pour les tiers acquéreurs, la loi permet d'anticiper la renonciation des héritiers réservataires à toute revendication. Cette renonciation peut être intégrée dans l'acte de donation ou de vente, avec l'accord du donateur et des héritiers réservataires.

B. La faculté de renoncer à agir en réduction

Les héritiers réservataires peuvent renoncer à exercer l'action en réduction, soit dans le cadre du règlement de la succession, soit de manière anticipée. Cette renonciation permet de maintenir les libéralités consenties par le défunt, même si elles empiètent sur la réserve.

1 – Dans le cadre du règlement de la succession

Lorsqu'elle intervient postérieurement à l'ouverture de la succession, la renonciation à l'action en réduction n'est soumise à aucun formalisme.

La prudence commande toutefois d'opérer dans un écrit, et si possible l'un des actes authentiques dressés dans le cadre du règlement de la succession.

2. Renonciation anticipée à l'action en réduction

Traditionnellement, le principe de prohibition des pactes sur succession future interdit toute disposition portant sur une succession non ouverte, à l'exception du testament. Toutefois, la loi portant réforme des successions et des libéralités a introduit une exception majeure en permettant aux héritiers réservataires de renoncer par avance à l'action en réduction. Cette faculté leur permet de renoncer à tout ou partie de leur réserve, offrant ainsi au disposant une plus grande liberté dans la répartition de son patrimoine.

a. Principe de la renonciation anticipée

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer de manière anticipée à exercer l'action en réduction d'une succession non ouverte, ce qui entraîne une diminution ou une suppression de ses droits réservataires (C. civ., art. 929).

Cette renonciation peut porter :

- Sur l'intégralité de la réserve ou sur une fraction seulement.
- Sur une libéralité spécifique, visant un bien déterminé (C. civ., art. 929, al. 2).

Elle doit impérativement être consentie au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires désignés et ne peut être générale ou indéterminée (C. civ., art. 929, al. 1).

Attention : il ne s'agit pas d'une renonciation à la réserve mais bien d'une renonciation à l'action en réduction à l'égard d'une personne ou d'une libéralité ; renonciation totale ou partielle à agir.

Enfin, la renonciation doit être gratuite, sans contrepartie ni obligation imposée au disposant, afin d'éviter toute pression ou transaction successorale déguisée (C. civ., art. 929, al. 3 et C. civ., art. 930-1, al. 2).

b. Formalisme rigoureux de la renonciation

La renonciation anticipée à l'action en réduction doit obligatoirement être établie par acte authentique reçu par deux notaires, sous peine de nullité (C. civ., art. 930, al. 1). Cet acte précise les conséquences juridiques de l'engagement et doit être signé par le renonçant en

présence des seuls notaires mais également par celui dont il a vocation à hériter, le futur *de cuius*.

Une fois réalisée, la renonciation est irrévocable, sauf dans certains cas exceptionnels prévus par la loi (C. civ., art. 930-4, al. 1), notamment si :

- Le disposant ne remplit pas son obligation alimentaire envers le renonçant.
- Le renonçant se retrouve dans un état de besoin au jour du décès.
- Le bénéficiaire de la renonciation commet un crime ou un délit à l'encontre du renonçant (C. civ., art. 930-3).

c. Effets de la renonciation

La renonciation devient effective dès sa régularisation et le renonçant perd son droit d'exercer l'action en réduction à l'ouverture de la succession, dans la limite de l'engagement pris.

Cependant, certaines limites doivent être prises en compte :

- Si l'atteinte à la réserve dépasse la fraction prévue dans le pacte, l'excédent demeure réductible selon les règles de droit commun (C. civ., art. 930-2, al. 1).
- Si le disposant n'a pas utilisé la marge de liberté supplémentaire accordée par la renonciation, le pacte devient caduc en tout ou partie. Il en est de même si la libéralité excédentaire ne porte pas sur le bien visé ou si elle n'est pas faite au profit des bénéficiaires désignés (C. civ., art. 930-2).

La renonciation est opposable aux héritiers du renonçant (C. civ., art. 930-5), de sorte que si ces derniers viennent à la succession à sa place par représentation, ils seront tenus aux mêmes obligations que lui.

Section 4 – Cas particuliers

A. Les avantages matrimoniaux

Les avantages matrimoniaux sont soumis à des règles particulières.
Nous renvoyons ici au cours sur le droit des régimes matrimoniaux.

B. L'assurance vie

Les capitaux décès versés au titre d'un contrat d'assurance vie échappent en principe aux règles de la réserve héréditaire.
Nous renvoyons ici au cours sur les aspects juridiques de l'assurance vie.

Partie 4 – L’option successorale et le cantonnement

Chapitre 1 – L’option successorale

L'option successorale désigne le choix laissé aux héritiers d'accepter ou de refuser la succession. Les héritiers disposent de trois options : l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net, et la renonciation à la succession (C. civ. art. 768).

Section 1 – Définition et caractéristiques

A. Les titulaires de l’option

Les héritiers légaux ou institués peuvent exercer l'option successorale. Cette option permet aux héritiers de choisir la manière dont ils souhaitent gérer la succession, en fonction de leurs intérêts personnels et de la situation patrimoniale du défunt (C. civ. art. 768).

B. Le délai pour opter

L'option successorale doit être exercée dans un délai dix ans à compter du décès (C. civ., art 780). Ce délai étant trentenaire avant la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006.

Passé ce délai, le droit est prescrit et l'héritier n'ayant pas opté est réputé renonçant.

Enfin, précisons que la loi du 23 juin 2006 a instauré une sommation d'opter pour permettre un règlement accéléré des successions. Ainsi, passé le délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, les héritiers peuvent être mis en demeure par les créanciers ou les cohéritiers de prendre position (C. civ., art 771 et s.).

B. Les caractéristiques de l’option

L'option est indivisible, ce qui signifie qu'une succession ne peut pas être partiellement acceptée.

Notons toutefois deux éléments qui nuancent ce principe :

- Un héritier qui vient à plusieurs titre a une succession dispose d'un droit d'option distinct pour chaque vocation. Exemple le fils, héritier légal, qui bénéficie d'un legs particulier, peut opter distinctement pour sa vocation légale et pour son legs.
- Le cantonnement des legs, qui sera étudié *infra*, introduit par la loi du 23 juin 2006, permet à un légataire d'accepter son legs tout en pouvant choisir ou exclure certains biens compris dans ce legs.

L'option est également irrévocable, sauf en cas de vices du consentement ou de découverte d'un passif important non connu au moment de l'option (C. civ. art. 780, C. civ. art. 782).

L'option successorale rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

Section 2 – L'acceptation pure et simple de la succession

A. Les modalités

L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse notamment lorsqu'elle est faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite lorsqu'un héritier accomplit un acte impliquant nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant, comme percevoir des loyers des biens successoraux (C. civ. art. 782).

B. Les effets

L'acceptation pure et simple de la succession entraîne la confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier. Par conséquent, l'héritier accepte de répondre indéfiniment des dettes et charges successorales sur son propre patrimoine, sauf pour les legs de sommes d'argent, pour lesquels il n'est tenu qu'à concurrence de l'actif successoral (C. civ., art. 785).

Cette option est particulièrement désavantageuse lorsque la succession s'avère déficitaire.

Toutefois, l'héritier peut demander à être déchargé d'une dette successorale inconnue sous certaines conditions (C. civ., art. 786, al. 2).

Section 3 – L'acceptation à concurrence de l'actif net

A. Les modalités

La loi du 23 juin 2006 a profondément réformé l'ancienne acceptation sous bénéfice d'inventaire, en simplifiant la procédure tout en renforçant la protection des créanciers et la liberté des héritiers dans la gestion des biens successoraux. Parmi les principales évolutions, la suppression de l'intervention judiciaire préalable aux actes de disposition a facilité l'exercice de cette option.

L'acceptation à concurrence de l'actif net permet aux héritiers de n'accepter la succession qu'à hauteur de l'actif successoral, limitant ainsi leur responsabilité aux dettes et charges de la succession dans la limite de l'actif reçu.

Cette option doit être formalisée par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire (C. civ., art. 788). Cette déclaration doit être accompagné ou suivie d'un inventaire (C. civ., art. 789 et 790). Une publicité sera faite au BODACC et dans un JAL.

B. Les effets

L'acceptation à concurrence de l'actif net permet de maintenir une séparation entre le patrimoine de l'héritier et celui du défunt. En acceptant la succession à concurrence de l'actif net, les héritiers ne sont pas tenus des dettes au-delà de l'actif successoral. Ils doivent établir un inventaire des biens de la succession et sont tenus de gérer la succession comme des administrateurs provisoires. Les créanciers doivent déclarer leur créance dans un délai de quinze mois à compter des publicités sus-visées.

Section 4 – La renonciation

A. Les modalités

La renonciation à la succession doit être expresse et faite par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou devant notaire. L'héritier renonçant est considéré comme n'ayant jamais été héritier et ne peut prétendre à aucun droit sur la succession (C. civ. art. 804).

B. Les effets

La renonciation libère l'héritier de toutes les dettes et charges de la succession. Les biens du renonçant sont alors dévolus aux autres héritiers. La renonciation peut avoir des effets sur la représentation et le calcul de la réserve héréditaire (C. civ. art. 805).

C. Un nouveau regard sur la renonciation à succession : une opportunité patrimoniale pour un saut de génération

La renonciation peut être utilisée comme un outil de planification patrimoniale pour permettre un saut de génération. En renonçant, les héritiers de premier rang permettent à leurs propres descendants de bénéficier directement de la succession, optimisant ainsi la transmission du patrimoine familial et limitant les droits de succession (C. civ. art. 754).

Chapitre 2 – Le cantonnement

Le cantonnement est une modalité de l'option successorale qui permet au légataire de limiter la part de biens qu'il accepte dans une succession. Plutôt que de recevoir la totalité des biens auxquels il a droit, le légataire peut choisir de ne prendre qu'une partie, le reste revenant aux héritiers légaux.

Ce mécanisme peut être utilisé pour éviter des conflits familiaux et il peut avoir des implications importantes sur le partage et la gestion de la succession.

Section 1 – Définition et caractéristiques

A. Principe et titulaires de la faculté de cantonner

Le cantonnement permet à un légataire ou à un conjoint survivant gratifié de limiter l'étendue des biens qu'il reçoit d'une succession. Il peut ainsi accepter uniquement une partie de la libéralité qui lui est consentie, tout en renonçant au surplus.

Le cantonnement est une faculté offerte exclusivement aux légataires universels ou à titre universel (C. civ., art. 1002-1).

Un légataire qui est également héritier légal peut choisir de cantonner son legs, mais ne peut cantonner sa vocation successorale légale.

Les héritiers universels et légataires universels, qui sont appelés à recevoir la totalité ou une partie significative de la succession, peuvent choisir de cantonner leurs droits à une fraction

des biens. Par exemple, un légataire universel pourrait choisir de ne prendre que certains biens spécifiques, tels qu'un immeuble ou un portefeuille de titres, et de laisser le reste des biens à d'autres héritiers.

Le conjoint survivant gratifié d'un legs ou d'une donation entre époux bénéficie aussi de cette faculté (C. civ., art. 1094-1).

En revanche, un héritier appelé à la succession par la loi, en l'absence de disposition du défunt, ne peut exercer le cantonnement, car l'option successorale impose d'accepter ou de renoncer à l'ensemble de la succession.

B. Conditions et modalités du cantonnement

Trois conditions doivent être remplies pour qu'un légataire ou un conjoint survivant puisse cantonner :

- Acceptation préalable : le bénéficiaire doit d'abord accepter la libéralité, puis exercer le cantonnement pour en réduire l'étendue.
- Présence d'autres héritiers ou descendants : un légataire ne peut cantonner que si la succession comprend au moins un héritier légal ayant accepté la succession.
- Absence de disposition contraire du disposant : le défunt peut exclure expressément la faculté de cantonnement dans son testament ou dans l'acte de donation.

Le cantonnement est un acte unilatéral qui ne nécessite ni l'accord des autres héritiers, ni leur notification formelle, bien que le notaire en charge de la succession les en informe généralement.

Le cantonnement doit être exercé au moment de l'option successorale. Il ne pourrait valablement lui être postérieur.

Section 2 – Les effets du cantonnement

1. Absence de libéralité indirecte

Ce qu'il exclut de son legs par cantonnement retombe dans la dévolution légale.

Cet effet est dicté par la loi et ne constitue pas, par principe, une libéralité au profit des héritiers légaux (C. civ., art. 1002-1).

Le cantonnement n'est pas considéré comme une libéralité indirecte au profit des autres héritiers. Cela signifie que le fait de renoncer à certains biens ne constitue pas une donation de ces biens aux autres héritiers, mais simplement un renoncement à en revendiquer la propriété.

2. Cantonnement et obligation au passif

En cantonnant, le gratifié réduit l'étendue de sa libéralité mais conserve son statut de légataire ou de conjoint survivant gratifié. Il reste tenu des dettes successorales proportionnellement à son émolument (C. civ., art. 870).

3. Effets sur le partage

Le cantonnement peut simplifier le partage des biens successoraux en laissant plus de latitude aux autres héritiers pour se répartir les biens. Par exemple, un héritier qui cantonne sa prise à un seul bien laisse le reste de la succession disponible pour un partage entre les autres héritiers, réduisant ainsi les risques de litiges ou de contestations.

Section 3 – Articulation du cantonnement avec les autres règles successorales

A. Cantonnement et quotité disponible

Le cantonnement peut influencer l'usage de la quotité disponible. En cantonnant ses droits, un légataire peut diminuer une indemnité de réduction qu'il aurait dû verser ou augmenter la part de la quotité disponible qui reste à distribuer entre les autres héritiers. Cela peut permettre une répartition plus flexible du patrimoine, en accordant plus de liberté au testateur dans la distribution de ses biens.

B. Cantonnement et partage

Le cantonnement permet à un légataire d'accepter son legs tout en excluant certains biens légués.

Cette liberté est donc bornée par l'objet du legs.

En revanche, la faculté de cantonner ne permet pas au légataire de réaliser seul arbitrairement d'un partage.

Exemple

Georges décède laissant son ami Paul, légataire de moitié en pleine propriété de l'universalité de ses biens. Il n'avait pas de proches parents.

La succession comprend une maison (200.000 €), un portefeuille de valeurs mobilières (100.000 €) et des liquidités (100.000 €).

Paul ne veut aucun droit sur la maison dont il ne veut pas assumer la gestion. Il vous demande s'il peut cantonner son émolument aux autres biens et prendre le PFVM et les liquidités, ensemble pour 200.000 €, soit la moitié de la succession.

Qu'en pensez-vous?

Cela n'est pas possible.

En cantonnant, il peut ne prendre que la moitié du portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités.

Pour parvenir à ce qu'il souhaite, il doit accepter le legs sans cantonner puis procéder à un partage successoral avec l'héritier légal, coindivisaire de moitié de la succession.

Partie 5 – La liquidation de la succession

La liquidation de la succession est une étape importante qui permet de déterminer précisément ce qui revient à chaque héritier et constitue un préalable indispensable pour parvenir au partage.

La liquidation de la succession s'inscrit dans un processus complexe où plusieurs étapes préalables doivent être exécutées avant de pouvoir procéder au partage des biens du défunt entre les héritiers. Ces opérations incluent notamment la liquidation du régime matrimonial du défunt et la dissolution des indivisions mais aussi la prise en compte des libéralités qui ont pu être faites par le défunt.

Chapitre 1 – La composition et l'évaluation du patrimoine du défunt

Section 1 – Opérations préalables : liquidation du régime matrimonial et des indivisions

Avant de procéder à la liquidation proprement dite de la succession, il est nécessaire de liquider le régime matrimonial du défunt (s'il était marié) et de régler les indivisions existantes le cas échéant. Ces opérations permettent de déterminer le patrimoine successoral.

A. Liquidation du régime matrimonial

Lorsque le défunt était marié, la première étape consiste à liquider le régime matrimonial, en vertu des articles 1441 et suivants du Code civil. Cette opération vise à déterminer les droits respectifs du conjoint survivant et du défunt sur le patrimoine du couple, le tout suivant le type de régime matrimonial.

1. Régime de communauté

Dans un régime de communauté (communauté réduite aux acquêts, communauté universelle), la moitié des biens communs revient en principe au conjoint survivant, l'autre moitié entrant dans la succession.

Il arrive néanmoins que des clauses en disposent autrement. Tel est le cas en présence d'une clause de préciput, si elle est exercée par le survivant, ou encore en présence d'une attribution intégrale de la communauté au survivant.

La liquidation du régime matrimonial précède donc la liquidation de la succession pour déterminer précisément la masse successorale à partager entre les héritiers.

2. Régime de séparation de biens

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve la propriété de ses biens personnels. Peuvent exister des créances entre époux qu'il conviendra d'identifier et d'évaluer.

Par ailleurs, les époux séparés de biens réalisent très souvent des acquisitions indivises. Il convient alors de liquider les indivisions pour déterminer les droits du défunt.

L'ensemble de ces biens et droits composeront la succession du défunt.

3. Régime de la participation aux acquêts

En régime de participation aux acquêts, il conviendra également de faire la liquidation du régime et de déterminer la créance de participation et son créancier.

Si le défunt est le créancier, elle constitue un actif de succession. Si le défunt est le débiteur, elle constitue un passif de succession.

B. Liquidation des indivisions avec d'autres que le conjoint

En plus des indivisions qui peuvent exister entre époux, le défunt peut être indivisaire avec d'autres personnes.

En cas d'indivision antérieure à l'ouverture de la succession, par exemple lorsque le défunt détenait des biens en indivision avec d'autres personnes (héritiers ou non), il est nécessaire de procéder à la liquidation de cette indivision avant de pouvoir déterminer le patrimoine successoral.

Section 2 – Composition active et passive

La composition de la succession se divise en deux éléments essentiels : l'actif successoral et le passif successoral.

A. Actif successoral

L'actif de la succession est constitué par l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au défunt au jour de son décès.

L'actif successoral comprend l'ensemble des biens, droits et actions appartenant au défunt au jour de son décès. Il s'agit des biens immobiliers, des meubles, des comptes bancaires, des actions et obligations, des créances, des droits d'auteur, etc.

L'évaluation de l'actif successoral est une étape essentielle de la liquidation. Elle doit être faite de manière juste et objective pour permettre un partage équitable. Les biens sont évalués à leur valeur au jour du décès, en tenant compte des prix du marché, de l'état des biens, et de leur potentiel de valorisation.

B. Passif successoral

Le passif successoral correspond à l'ensemble des dettes et charges qui incombent au défunt de son vivant.

À l'ouverture de la succession, toutes les dettes existantes au jour du décès doivent être déduites de l'actif successoral pour leur valeur au moment du décès.

Cette déduction s'applique quelle que soit :

- La nature de la dette (prêt, impôt, amende, reconnaissance de dette, contrat, etc.).
- L'identité du créancier (particulier, banque, entreprise, État).
- Le montant de la dette, sans limite.

Le critère essentiel est que la dette soit née du vivant du défunt, même si elle n'était pas encore exigible au moment du décès.

Toute dette incluse dans le passif successoral doit être prouvée, afin d'être opposable aux héritiers (qui devront s'en acquitter) et à l'administration fiscale (qui calcule les droits de succession sur l'actif net).

La charge de la preuve repose sur celui qui invoque l'existence de la dette, qu'il s'agisse du créancier ou des héritiers souhaitant l'intégrer au passif successoral.

Ainsi, pour être valablement déduites, les dettes doivent avoir pris naissance avant le décès du défunt et être dûment justifiées.

Section 3 – De quelques éléments particuliers

A. Droit d'auteur – Propriété littéraire et artistique

L'héritage des droits d'auteur est une question particulièrement complexe, qui dépasse le cadre général du droit des successions. La diversité des droits concernés, les enjeux juridiques et financiers de leur transmission, ainsi que les litiges spécifiques qui en résultent nécessitent des compétences spécialisées. En raison de cette spécificité, ce sujet n'est pas traité ici, mais requiert l'expertise de professionnels du droit de la propriété intellectuelle.

B. Souvenirs de famille

Les souvenirs de famille sont définis comme des biens meubles ayant une valeur symbolique, morale ou affective, représentant un témoignage de l'histoire familiale, indépendamment de leur éventuelle valeur financière.

En raison de cette spécificité, ces biens ne suivent pas les règles classiques de la dévolution successorale et du partage prévues par le Code civil. Ils sont considérés comme constituant une indivision familiale perpétuelle¹, ce qui signifie qu'ils appartiendraient collectivement aux héritiers, et ne pourraient être attribués à un seul d'entre eux sans leur accord unanime.

¹ Cass. civ. 1^{ère}, 29 nov. 1994, n° 92-21.993

Toutefois, comme le rappelle la jurisprudence¹, en l'absence d'accord de tous les membres de la famille sur le sort des souvenirs de famille, lesquels échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établis par le Code civil comme à celle de l'article 2279, il appartient au juge de déterminer celui d'entre eux qui est le plus qualifié pour se les voir confier.

Section 4 – Les engagements auxquels était tenu le défunt : droits, obligations, contrats et contrats spéciaux

Les obligations contractées par le défunt de son vivant subsistent après son décès et doivent être exécutées par ses héritiers, sauf s'ils renoncent à la succession ou acceptent celle-ci à concurrence de l'actif net (article 787 du Code civil).

Les engagements du défunt, qu'ils soient de nature contractuelle ou quasi-contractuelle, doivent être pris en compte dans la liquidation. Cela inclut les contrats de bail, les cautions, ainsi que les droits et obligations découlant de contrats spéciaux. Ces engagements peuvent affecter la valeur de la succession et les droits des héritiers, et ils doivent être gérés avec soin pour éviter toute complication future.

Les droits et obligations du défunt qui subsistent au-delà de sa mort sont transférés aux héritiers, conformément aux dispositions de l'article 724-1 du Code civil. Cela inclut les obligations de faire, telles que la livraison de biens ou la réalisation de prestations, ainsi que les obligations de ne pas faire, qui peuvent grever les biens successoraux.

Certains contrats conclus par le défunt, comme les contrats de bail ou de cautionnement nécessitent une attention particulière. Par exemple, en matière de baux d'habitation, le contrat de bail se poursuit de plein droit au profit des héritiers, qui deviennent locataires en lieu et place du défunt (C. civ., art. 1742), sauf stipulation contraire dans le contrat ou application des dispositions relatives au droit au logement du conjoint survivant (C. civ., art. 1751). Le cautionnement, quant à lui, peut être mis en œuvre par les créanciers du défunt contre ses héritiers pour des dettes nées antérieurement au décès (C. civ., art. 2317).

Section 5 – Évaluations

Enfin, l'évaluation des actifs et des passifs est une étape cruciale de la liquidation. Les biens doivent être estimés à leur juste valeur au jour du décès pour garantir une répartition équitable entre les héritiers. Cette évaluation peut être complexe et nécessiter l'intervention d'experts, notamment pour les biens immobiliers, les entreprises, ou encore les droits incorporels.

Évaluation des biens immobiliers

Les biens immobiliers sont évalués à leur valeur vénale à la date du décès. Cette évaluation est souvent réalisée par un expert immobilier ou par le notaire, sur la base des transactions similaires récentes. En cas de désaccord entre les héritiers, une expertise judiciaire peut être ordonnée.

¹ Arrêt précité.

Évaluation des biens mobiliers et des droits incorporels

Les biens mobiliers (meubles, objets d'art, véhicules) et les droits incorporels (actions, brevets, droits d'auteur) sont également évalués à la date du décès. Pour les objets de valeur, l'intervention d'un commissaire-priseur ou d'un expert spécialisé est souvent requise. Les droits incorporels, quant à eux, sont évalués selon des méthodes spécifiques en fonction de leur nature (revenus futurs pour les droits d'auteur, valorisation des actions, etc.).

L'évaluation des dettes du défunt est tout aussi importante. Les dettes sont inscrites pour leur montant exact au jour du décès, mais il est possible de contester leur validité ou leur montant si elles sont litigieuses. Dans ce cas, une provision pour litige peut être constituée jusqu'à ce que la dette soit définitivement fixée.

Chapitre 2 – La liquidation de la succession

Section 1 – En l'absence de libéralité

Lorsque le défunt n'a pas effectué de libéralités, la liquidation de la succession suit les règles de dévolution légale prévues par le Code civil et seul le patrimoine successoral doit être pris en compte. Celui-ci est alors réparti entre les héritiers légaux selon les règles étudiées *supra*.

Section 2 – En présence de libéralité(s) en avance sur part successorale : le rapport successoral des libéralités

Lorsqu'une libéralité a été consentie par le défunt de son vivant en avance sur part successorale, elle fait l'objet d'un rapport à la succession, conformément aux articles 843 à 846 du Code civil. Cette procédure vise à rétablir l'égalité entre les héritiers réservataires en réintégrant dans la masse successorale les biens donnés ou légués en avancement d'hoirie.

A – Fondement et finalité du rapport successoral

Le rapport successoral est fondé sur le principe d'égalité entre héritiers réservataires, tel que prévu par le Code civil. Ce mécanisme permet d'assurer que chaque héritier recevra une part équitable de la succession, en tenant compte des libéralités reçues du vivant du défunt.

Le rapport a pour finalité de réintégrer à la masse successorale les biens donnés par le défunt à un ou plusieurs héritiers, afin de reconstituer fictivement l'ensemble du patrimoine à partager. L'objectif est de prévenir toute inégalité entre les héritiers qui pourrait résulter de donations consenties en avance sur part successorale.

B – Héritiers concernés : créanciers et débiteurs du rapport

Tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers les donations reçues du défunt, sauf si celles-ci ont été expressément consenties hors part successorale (C. civ., art. 843).

Certains héritiers ne sont cependant pas soumis au rapport :

- Le conjoint survivant bénéficiaire d'une libéralité, sauf volonté contraire du défunt.
- L'héritier renonçant, qui ne vient pas à la succession, à moins que le donateur n'ait expressément exigé le rapport dans l'acte de donation (C. civ., art. 845, al. 1).
- Le donataire qui n'était pas héritier présomptif au moment de la donation, sauf si le donateur a stipulé le contraire (C. civ., art. 846).

L'héritier représentant un successible doit rapporter les donations reçues par son auteur, même si ce dernier a renoncé à la succession (C. civ., art. 848).

Cas particulier de l'héritier renonçant mais tenu au rapport en vertu des stipulations de la donation : En principe, l'héritier qui renonce à la succession n'est pas tenu au rapport. Toutefois, une clause spécifique dans l'acte de donation peut imposer à l'héritier renonçant de rapporter la donation malgré sa renonciation. Cette clause, souvent incluse pour préserver l'égalité entre les héritiers, stipule que la donation doit être rapportée à la succession même si le donataire renonce à sa part successorale. Dans ce cas, l'héritier renonçant est tenu de rapporter en nature ou en valeur la donation qu'il a reçue, conformément aux dispositions de l'article 843 du Code civil et sous réserve des termes de la clause.

Le rapport est dû aux cohéritiers, et non aux légataires, qui ne peuvent pas bénéficier du rapport effectué. De même, les créanciers successoraux ne peuvent exiger qu'un héritier rapporte des biens à la succession (C. civ., art. 857).

C – Libéralités soumises au rapport

Seules les libéralités reçues du défunt sont rapportables (C. civ., art. 843).

Par principe, toutes les donations faite à un présomptif héritier, quelle que soit leur forme (donations notariées, dons manuels, donations indirectes) sont soumises au rapport successoral.

Les donations de fruits et revenus, sont également soumises au rapport sauf volonté contraire du donateur (C. civ., art. 851, al. 2).

En revanche, ne sont pas rapportables :

- Les donations expressément consenties hors part successorale (C. civ., art. 843, al. 1).
- Les donations-partages, qui ne sont pas jamais au rapport.
- Les frais d'entretien, d'éducation et les présents d'usage, sauf volonté contraire du donateur (C. civ., art. 852).
- Les capitaux provenant du dénouement de contrats d'assurance vie, qui échappent aux règles du rapport, sauf primes manifestement excessives (C. ass., art. L. 132-13).

Les legs, quant à eux, sont présumés consentis hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur (C. civ., art. 843, al. 2).

D – Modalités et montant du rapport

Le rapport successoral s'effectue par principe en valeur, permettant au donataire de conserver le bien reçu tout en compensant les cohéritiers par une indemnité de rapport. Toutefois, par exception, il peut être réalisé en nature, sous certaines conditions.

1. Le rapport en valeur : principe général

Le rapport en valeur est la règle en matière successorale. Il permet au bénéficiaire de la donation de conserver le bien reçu, moyennant le versement d'une indemnité aux cohéritiers.

Le montant du rapport est déterminé selon :

- La valeur du bien au jour du partage, afin de refléter l'évolution de son prix.
- L'état du bien au jour de la donation, pour éviter que des modifications postérieures ne viennent fausser son estimation (C. civ., art. 860).

Lorsque le bien a été vendu, détruit ou perdu, le rapport se fait nécessairement en valeur, basé sur le prix de cession ou la valeur du bien au moment de sa disparition. En cas de substitution par un autre bien (subrogation), c'est la valeur du bien de remplacement qui est prise en compte.

Lorsque le bien a été donné en nue-propriété et que l'usufruit s'éteint au décès du donateur, le rapport est dû de la pleine propriété.

Pour rappel, la donation-partage n'est pas soumise au rapport.

2. Le rapport en nature : une exception encadrée

Le rapport en nature consiste à réintégrer directement le bien donné dans la masse à partager au lieu d'indemniser les cohéritiers en argent. Cette modalité n'est possible que dans des cas limités :

- Si le donateur l'a expressément prévu dans l'acte de donation (C. civ., art. 858).
- Si le bien existe toujours dans le patrimoine du donataire, qu'il est libre de toute charge ou occupation, et que le donataire choisit volontairement de le rapporter en nature (C. civ., art. 859).

Toutefois, dès lors que le bien a été cédé, détruit ou grevé d'une charge nouvelle, le rapport en nature devient impossible et doit s'effectuer en valeur.

3. Le rapport en moins prenant

Le rapport en moins prenant constitue la modalité de principe, corollaire du rapport en valeur. Il permet au donataire de conserver le bien reçu, mais au lieu de verser une indemnité, il accepte de réduire d'autant sa part successorale sur les autres biens de la succession (C. civ., art. 858).

Section 3 – En présence de libéralité(s) hors part successorale : la réduction des libéralités

Lorsque le défunt a effectué des libéralités excédant la quotité disponible, celles-ci sont susceptibles de réduction afin de préserver les droits des héritiers réservataires, conformément aux articles 912 à 930-5 du Code civil.

A – Fondement et finalité de la réduction

La réduction des libéralités a pour fondement la protection de la réserve héréditaire, qui est d'ordre public. Elle vise à rétablir les droits des héritiers réservataires en réduisant les libéralités consenties au-delà de la quotité disponible. La réserve est la part du patrimoine du défunt que la loi garantit aux héritiers réservataires, en dépit des dispositions contraires que le défunt aurait pu prendre de son vivant.

Le mécanisme de la réduction permet d'assurer que les héritiers réservataires reçoivent la part de succession qui leur est due, même en présence de donations ou de legs excessifs.

La réduction s'applique lorsque les libéralités consenties par le défunt dépassent la quotité disponible. Elle a pour objet de rétablir l'équilibre successoral en reconstituant la réserve héréditaire. Ce droit à la réduction peut être exercé par tout héritier réservataire ou ses représentants légaux, et il est d'ordre public.

B – Détermination de l'existence ou non d'une réduction

La réduction des libéralités nécessite une analyse rigoureuse des éléments de la succession afin de déterminer si les libéralités excèdent la quotité disponible. Cette analyse se fait en plusieurs étapes :

1. Détermination de la quotité disponible et de la réserve

Avant de vérifier si une libéralité est excessive, il convient de reconstituer la masse de calcul de la succession et d'établir le montant de la réserve et de la quotité disponible.

a) Reconstitution de la masse de calcul

La masse de calcul est établie en reconstituant le patrimoine du défunt comme s'il n'avait effectué aucune donation. Elle comprend (C. civ., art. 922) :

- Les biens existants au jour du décès, y compris ceux objets de legs ou de donations entre époux.
- La réunion fictive des donations (en avance sur part et hors part)

b) Évaluation de la masse de calcul

Les biens de la masse de calcul sont évalués au jour du décès, mais leur état retenu est celui du jour de la donation. En cas de subrogation (remplacement du bien par un autre), on prend en compte la valeur du bien de remplacement.

Dans certains cas particuliers :

- Si le bien a fait l'objet d'une donation-partage, sa valeur retenue est celle fixée dans l'acte, sauf disposition contraire (C. civ., art. 1078).
- Si le bien a été vendu avant le décès sans être subrogé, on prend en compte sa valeur au jour de la vente.
- Si la donation concernait un démembrement de propriété, la valeur de la pleine propriété du bien est retenue, dès lors que l'usufruit s'est éteint.
- Si le démembrement de propriété subsiste au jour du décès, il convient de prendre en compte la valeur en pleine propriété du bien. En effet, cette situation se présente lorsque le donateur a soit réservé l'usufruit au profit d'un tiers encore en vie (usufruit successif), soit transmis l'usufruit tout en conservant la nue-propriété. Dans ces cas, la réunion fictive de l'usufruit et de la nue-propriété est opérée, impliquant ainsi la prise en compte de la valeur totale du bien dans le calcul de la masse successorale.

Une fois la masse de calcul déterminée, on applique les taux de quotité disponible et de réserve pour identifier l'éventuelle atteinte aux droits des héritiers réservataires.

2. Imputation des libéralités

L'imputation consiste à examiner chaque libéralité pour déterminer si elle excède la quotité disponible. Deux aspects sont à prendre en compte :

a. L'ordre d'imputation et de réduction

L'article 923 du Code civil établit un ordre de réduction précis :

- Les legs sont réduits avant les donations.
- Les donations sont réduites des plus récentes aux plus anciennes.

Si les donations absorbent toute la quotité disponible, le légataire peut conserver son legs à condition de verser une indemnité de réduction équivalente (C. civ., art. 924-2).

b. L'imputation selon la nature des libéralités

L'imputation des libéralités dépend de leur qualification :

- Les donations en avancement de part successorale s'imputent d'abord sur la réserve, puis sur la quotité disponible pour l'excédent.
- Les donations hors part successorale s'imputent uniquement sur la quotité disponible.

Si l'ensemble des libéralités ne dépasse pas la quotité disponible, il n'y a pas lieu à réduction.

3. Réduction éventuelle

Lorsque l'atteinte à la réserve est constatée, les libéralités excédentaires doivent être réduites afin de rétablir l'équilibre entre les héritiers.

a. Modalités de la réduction

La réduction s'effectue en valeur, ce qui signifie que le bénéficiaire de la libéralité indemnise les héritiers réservataires pour compenser l'excès. Toutefois, deux exceptions permettent une réduction en nature (C. civ., art. 924-1) :

- Lorsque le gratifié choisit volontairement de restituer le bien.
- Lorsque le bien a été vendu sans le consentement des héritiers réservataires et que le bénéficiaire de la libéralité est insolvable. Dans ce cas, les héritiers peuvent poursuivre le tiers acquéreur, qui devra soit payer l'indemnité de réduction, soit abandonner le bien (C. civ., art. 924-4).

b. Prescription de l'action en réduction

Le droit de demander la réduction se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou 2 ans à compter de la découverte de l'atteinte à la réserve, sans jamais excéder 10 ans après le décès (C. civ., art. 921, al. 2).

4. Règlement de l'indemnité de réduction

Lorsque la réduction est effectuée en valeur, le bénéficiaire de la libéralité doit verser aux héritiers réservataires une indemnité de réduction.

a. Modalités de calcul de l'indemnité

L'indemnité de réduction est évaluée selon la valeur du bien au jour du partage, tout en tenant compte de son état au jour de la donation. Si le bien a été remplacé par un autre, on retient la valeur du bien de substitution.

Dans certains cas, notamment en présence d'une dépréciation inéluctable du bien remplacé, la valeur prise en compte peut être ajustée pour éviter une distorsion dans l'évaluation (C. civ., art. 924-2).

b. Paiement de l'indemnité

L'indemnité de réduction est payable au moment du partage et doit être réglée avant la répartition effective des biens entre les héritiers.

Si le gratifié ne peut pas payer immédiatement, des délais de paiement peuvent être accordés, sous réserve d'un accord entre les parties ou d'une décision judiciaire.

Partie VI – L'administration de la succession

L'administration de la succession est une étape cruciale dans le processus successoral. Elle concerne la gestion du patrimoine du défunt depuis l'ouverture de la succession jusqu'à son partage définitif. Cette administration peut être assurée par les héritiers eux-mêmes, agissant collectivement en indivision, ou confiée à un tiers désigné, tel qu'un mandataire successoral, un exécuteur testamentaire, ou un mandataire à effet posthume. Les règles qui encadrent cette administration visent à protéger les intérêts de tous les héritiers et à garantir le bon déroulement des opérations successorales.

Chapitre 1 – L'indivision successorale

Section 1 – Caractéristiques et fonctionnement de l'indivision successorale

L'indivision successorale est la situation dans laquelle se trouvent les héritiers tant que le partage de la succession n'a pas été réalisé. Chaque cohéritier détient une quote-part indivise sur l'ensemble des biens composant la succession, proportionnelle à ses droits dans la succession.

A. Nature juridique de l'indivision

L'indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil. Elle est souvent qualifiée de "situation provisoire", mais peut durer de nombreuses années. Durant cette période, les héritiers doivent gérer les biens indivis de manière conjointe, en prenant des décisions à l'unanimité ou à la majorité, selon la nature des actes envisagés (article 815-3 du Code civil).

B. Gestion des biens indivis

Les actes de gestion courante, tels que l'entretien des biens, le paiement des charges et des dettes successorales, peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des droits indivis. Les actes de disposition, comme la vente d'un bien indivis, nécessitent l'unanimité.

Nous renvoyons ici au cours relatif à l'indivision et au partage.

Section 2 – Droits et obligations des coindivisaires

Chaque coindivisaire a des droits et des obligations spécifiques découlant de sa qualité d'indivisaire.

Droits des coindivisaires :

- Droit de jouissance : Chaque indivisaire a le droit de jouir des biens indivis, sous réserve de ne pas en priver les autres indivisaires. Si un indivisaire jouit seul d'un bien indivis, il peut être tenu de verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires (article 815-9 du Code civil).

- Droit de provoquer le partage : Conformément à l'article 815 du Code civil, tout indivisaire peut demander à tout moment le partage de l'indivision, sauf s'il en a été convenu autrement ou si un sursis a été ordonné par le juge.
- Droit à l'information : Chaque indivisaire a le droit d'être informé de la gestion des biens indivis et des décisions prises par les autres indivisaires. Cette transparence est essentielle pour le bon fonctionnement de l'indivision.

Obligations des coindivisaires :

- Contribution aux charges : Les indivisaires sont tenus de contribuer aux charges de l'indivision proportionnellement à leurs droits dans la succession. Ces charges incluent les dettes successorales, les frais d'entretien des biens et les impôts fonciers (article 815-10 du Code civil).
- Respect des décisions collectives : Les indivisaires doivent respecter les décisions prises par la majorité, sauf recours possible devant le tribunal en cas de contestation de la gestion (article 815-11 du Code civil).

Nous renvoyons ici au cours relatif à l'indivision et au partage.

Chapitre 2 – L'exécuteur testamentaire

Section 1 – Nomination et missions de l'exécuteur testamentaire

L'exécuteur testamentaire est une personne désignée par le testateur dans son testament pour veiller à la bonne exécution de ses dernières volontés. Cette fonction est régie par les articles 1025 à 1034 du Code civil et confère à l'exécuteur testamentaire des pouvoirs étendus pour administrer la succession et s'assurer que les dispositions testamentaires sont respectées.

A – Nomination

L'exécuteur testamentaire est nommé par le testateur dans le corps même du testament ou par un acte séparé, en respectant les conditions de validité du testament. Il peut s'agir de toute personne de confiance, que ce soit un membre de la famille, un ami proche, ou un professionnel du droit.

B – Missions

Les missions de l'exécuteur testamentaire consistent à s'assurer que les volontés du défunt, telles qu'exprimées dans son testament, sont respectées et exécutées. Il peut notamment être chargé de faire inventaire des biens, de régler les dettes du défunt, de distribuer les legs particuliers et de superviser le partage de la succession. Ses pouvoirs sont limités par les termes du testament et les dispositions légales (articles 1026 à 1028 du Code civil).

Section 2 – Pouvoirs et responsabilités de l'exécuteur testamentaire

L'exécuteur testamentaire dispose de pouvoirs variés pour accomplir sa mission, mais il doit toujours agir dans l'intérêt des héritiers et en conformité avec la volonté du défunt.

A – Pouvoirs

L'exécuteur testamentaire peut :

- Faire inventaire des biens : L'article 1027 du Code civil autorise l'exécuteur à procéder à un inventaire exhaustif des biens du défunt, afin de garantir la transparence et l'équité du partage.
- Administrer les biens : L'exécuteur peut gérer les biens de la succession pour une durée maximale de deux ans, sauf prolongation accordée par les héritiers ou par le juge.
- Vendre des biens : En cas de nécessité (notamment pour régler les dettes ou pour faciliter le partage), l'exécuteur testamentaire peut vendre certains biens de la succession, sous réserve des dispositions testamentaires et de l'accord des héritiers (article 1029 du Code civil).

B – Responsabilité

L'exécuteur testamentaire est tenu de rendre des comptes aux héritiers à la fin de sa mission. Il doit justifier des actes accomplis et des résultats obtenus. Sa responsabilité peut être engagée en cas de manquement à ses devoirs, d'erreurs dans la gestion ou de non-respect des dispositions testamentaires. Si un préjudice est causé aux héritiers, l'exécuteur peut être condamné à verser des dommages et intérêts (article 1030 du Code civil).

C – Reddition des comptes

L'exécuteur testamentaire doit, à l'issue de sa mission, présenter un rapport final aux héritiers, détaillant l'ensemble des opérations effectuées, les fonds distribués et les biens restants. Ce rapport permet aux héritiers de vérifier la bonne exécution des volontés du défunt et de clôturer l'administration de la succession (article 1032 du Code civil).

Chapitre 3 – Le mandat à effet posthume

Section 1 – Définition et conditions de validité du mandat à effet posthume

Le mandat à effet posthume est un mandat donné par le défunt, de son vivant, à une personne de confiance, afin qu'elle gère tout ou partie de son patrimoine après son décès, dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers. Ce mandat, régi par les articles 812 et suivants du Code civil, déroge au principe de la saisine immédiate des héritiers et permet une gestion professionnelle et adaptée des biens successoraux.

A – Conditions de validité

Pour être valable, le mandat à effet posthume doit répondre à des conditions strictes :

- Motif légitime : Le mandat doit être justifié par un motif légitime, tel que la protection d'un héritier vulnérable, la gestion d'une entreprise, ou la complexité de la succession (article 812-1 du Code civil).
- Formalisme : Le mandat doit être établi par acte authentique ou sous seing privé contresigné par avocats. Il doit mentionner expressément les biens concernés, les pouvoirs du mandataire et la durée du mandat (article 812-2 du Code civil).
- Consentement des héritiers : Le mandat doit être accepté par les héritiers concernés, qui peuvent demander à tout moment la révocation du mandataire si les conditions de la mission ne sont plus réunies.

Section 2 – Effets du mandat à effet posthume

Le mandat à effet posthume prend effet au décès du mandant et se poursuit jusqu'à l'expiration du terme fixé ou jusqu'au partage de la succession. Le mandataire exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le mandat, sous le contrôle des héritiers et du juge.

A – Pouvoirs du mandataire

Le mandataire à effet posthume peut accomplir tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du défunt, y compris la vente de biens, la gestion de comptes bancaires, le paiement des dettes et l'administration des biens immobiliers. Ses pouvoirs sont cependant limités par le mandat et par l'obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des héritiers (article 812-4 du Code civil).

B – Responsabilité et reddition des comptes

Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion aux héritiers à intervalles réguliers, généralement une fois par an. Il doit justifier des actes accomplis, des sommes perçues et des dépenses engagées. En cas de faute ou de gestion déloyale, sa responsabilité civile peut être engagée, et il peut être contraint de restituer les sommes indûment perçues ou de réparer les dommages causés aux héritiers (article 812-5 du Code civil).

Chapitre 4 – Le mandataire successoral désigné en justice

Section 1 – Désignation et rôle du mandataire successoral

Le mandataire successoral est un tiers désigné par le juge pour administrer la succession dans certaines circonstances, telles que la mésentente entre les héritiers, la gestion complexe du patrimoine ou la nécessité de préserver les biens. Ce mandataire agit dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers, en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le juge.

A – Désignation

La désignation d'un mandataire successoral peut être demandée par tout héritier, par un créancier, ou par le ministère public, conformément à l'article 813-1 du Code civil. Le juge fixe les missions du mandataire et la durée de son mandat, qui peut être prorogée si nécessaire.

B – Rôle et pouvoirs

Le mandataire successoral est chargé de représenter la succession dans les actes nécessaires à sa conservation, à sa liquidation et à son partage. Il peut, avec l'autorisation du juge, procéder à la vente des biens, au paiement des dettes et à la distribution des fonds entre les héritiers. Ses pouvoirs sont limités par les termes de son mandat et par les règles de la gestion des biens d'autrui (article 813-9 du Code civil).

Section 2 – Responsabilité du mandataire successoral

Le mandataire successoral est tenu de rendre compte de sa gestion aux héritiers et au juge qui l'a désigné. Sa responsabilité peut être engagée en cas de faute dans l'exercice de ses fonctions, notamment s'il agit au-delà de ses pouvoirs, s'il commet des erreurs dans la gestion des biens, ou s'il ne respecte pas les intérêts des héritiers.

A –Compte-rendu de gestion

Le mandataire doit présenter un compte-rendu de gestion périodique, détaillant les actes accomplis, les dépenses effectuées et les revenus perçus. Ce compte-rendu est soumis à l'approbation des héritiers, qui peuvent demander des explications ou contester les décisions prises par le mandataire (article 813-5 du Code civil).

B – Sanctions en cas de faute

En cas de faute dans la gestion, le mandataire peut être révoqué par le juge et tenu de réparer le préjudice subi par la succession. Cette responsabilité civile est prévue à l'article 1992 du Code civil et s'applique à toute forme de gestion d'affaires, y compris la gestion successorale.